كتاب الصيام من روض الطالب

مع تهذيب شرحه من أسنى المطالب

هذَّبه وعلَّق عليه

حسن معلِّم داود حاج محمَّد

الإصدار الأول

شعبان ١٤٤١

المدينة النبوية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن الصوم من أفضل شرائع الإسلام، ومن أهمِّ الواجبات المتعيِّنة على الخاص والعام، ومع قرب شهر الصيام ينبغي التفقه في الأحكام؛ لأن مِن فرض العلم اللازم، تعلُّم ما يحتاجه الشخص في العمل القائم.

وهذا الكتاب أثارة من علم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الذي اصطفاه الله ففقَّهه في دينه ووفَّقه لنشره، وهو ابن عمِّ رسول الله ﷺ نسبًا، وناشر سنته الذي ملأ الأرض علمًا. وقد عرف العاقلون أن الفقه لا يُبتغى عند غير الفقهاء، كما لا يُطلب الجوهر من غير معدنه ولو في السماء.

اقتطعنا هذا الكتاب من كتاب «**روض الطالب**» للعلامة شرف الدين إسماعيل بن المقرئ اليمني رحمه الله، الذي اختصره من كتاب «**روضة الطالبين**» للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله.

وكتبنا معه شرح الروض لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله، الذي سمَّاه «**أسنى المطالب في شرح روض الطالب**»، مع تهذيب يسير. وهو شرح لا يَستغني عنه الفقيه، لاحتوائه على وجه لطيف أكثرَ ما يحتاجه النبيه، وهو خالٍ عن الحشو والتطويل، حاوٍ للدليل والتعليل.

والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي ونعم الوكيل.



(كِتَابُ الصِّيَامِ)

[تعريف الصوم ومشروعيته وأركانه]

هُوَ **لُغَةً**: الْإِمْسَاكُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾، أَيْ: إمْسَاكًا وَسُكُوتًا عَنِ الْكَلَامِ.

وَشَرْعًا: إمْسَاكٌ عَنِ الْمُفَطِّرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ[1].

وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ - قَبْلَ الْإِجْمَاعِ، مَعَ مَا يَأْتِي -:

- آيَةُ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾.

- وَخَبَرُ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ».

وَفُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ.

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: صَائِمٌ، وَنِيَّةٌ، وَإِمْسَاكٌ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ.

---

(١) هو: إمساك المسلم المميِّز عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية، سالمًا من الحيض والنفاس والولادة، ومن الإغماء والسُّكر في بعضه. اهـ رملي.

[فصلٌ: فيما يثبت به دخول رمضان]

(**يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ**:

١ - **بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ**) ثَلَاثِينَ يَوْمًا.

٢ - (**أَوْ بِالرُّؤْيَةِ**) لِهِلَالِهِ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»، وَلِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: «أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْمَعْنَى فِي ثُبُوتِهِ بِالْوَاحِدِ الِاحْتِيَاطُ لِلصَّوْمِ.

(**فَإِذَا شَهِدَ بِرَمَضَانَ - وَكَذَا بِشَهْرٍ نُذِرَ صَوْمُهُ**[1] - **عَدْلٌ عِنْدَ الْقَاضِي، كَفَى**) فِي وُجُوبِ صَوْمِهِ. فَهُوَ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ، (**لَا بِطَرِيقِ الرِّوَايَةِ**)، فَلَا يَكْفِي عَبْدٌ وَلَا امْرَأَةٌ. وَقَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ، وَهِيَ الَّتِي يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى قَوْلِ الْمُزَكِّينَ، وَصَحَّحَ فِي «الْمَجْمُوعِ» الْمَنْعَ. وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ.

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ الْبَغَوِيُّ: وَيَجِبُ الصَّوْمُ أَيْضًا عَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ بِالرُّؤْيَةِ، إِذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي.

وَيَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ: «أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ»، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: «غَدًا مِنْ رَمَضَانَ»؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ دُخُولَهُ بِسَبَبٍ لَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ حِسَابٍ، أَوْ يَكُونَ حَنَفِيًّا[2] يَرَى إِيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ[3].

---

(١) قال الروياني في بحر المذهب (٣/ ٣١١): «لو نذر صوم شهر شعبان فشهد عدل واحد برؤية هلاله هل يلزمه الصوم؟» ثم ذكر أن الأصح أنه يلزمه.

(٢) قال الشَّبْرَامَلِّسي: صوابه «حنبليًّا»؛ لأنه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم. اهـ.

(٣) فإذا انتفت عنه الريبة قُبل قوله هذا.

وَاشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ مَحَلُّهُ فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي، أَمَّا الرَّائِي فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، كَمَا سَيَأْتِي[1].

وَثُبُوتَ رَمَضَانَ بِالْوَاحِدِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّهُ خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِرُجُوعِهِ عَنْهُ؛ فَفِي الْأُمِّ: «قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ: لَا يَجُوزُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ إِلَّا شَاهِدَانِ»، وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ مَعَ هَذَا النَّصِّ نَصًّا آخَرَ صِيغَتُهُ: «رَجَعَ الشَّافِعِيُّ بَعْدُ فَقَالَ: لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ».

لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: إِنْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبِلَ شَهَادَةَ الْأَعْرَابِيِّ وَحْدَهُ أَوْ شَهَادَةَ ابْنِ عُمَرَ، قُبِلَ الْوَاحِدُ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ، وَقَدْ صَحَّ كُلٌّ مِنْهُمَا، وَعِنْدِي أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ قَبُولُ الْوَاحِدِ، وَإِنَّمَا رَجَعَ إِلَى الِاثْنَيْنِ بِالْقِيَاسِ لَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ؛ فَإِنَّهُ تَمَسَّك لِلْوَاحِدِ بِأَثَرٍ عَنْ عَلِيٍّ، وَلِهَذَا قَالَ فِي «الْمُخْتَصَرِ»: «وَلَوْ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَهُ لِلْأَثَرِ فِيهِ» »[2].

(وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ) بِمَعْنَى عَلَى **(شَهَادَتِهِ)** أَيْ الْعَدْلِ، **(صَحَّ)**، بِخِلَافِ مَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا وَاحِدٌ، لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ لَا الرِّوَايَةِ.

(وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ) بِهِ، **(وَ)** لَا يَقَعُ **(نَحْوُهَا)** مِمَّا عُلِّقَ بِهِ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَنَحْوِهِمَا، سَوَاءٌ أَشَهِدَ بِهِ عَدْلٌ أَمْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ بِهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي.

---

(١) وكذا من اعتقد صدقه كما سيأتي.

(٢) قال ابن حجر في تحفة المحتاج (٣/ ٣٧٧): «ورجوع الشافعي إليه إنما هو قبل أن يثبت عنده الخبر، فلما ثَبت قُدِّم عملًا بوصيته بذلك». ولو حكم قاضٍ بدخول رمضان بشهادة عدل واحد، وجب الصوم بالإجماع، كما في المجموع (٦/ ٢٨٣).

وَبِالْجُمْلَةِ إِذَا ثَبَتَ رَمَضَانُ بِالْوَاحِدِ، اخْتَصَّ بِالصَّوْمِ وَتَوَابِعِهِ مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، وَالِاعْتِكَافِ وَالْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْمُعَلَّقِينَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ.

(**وَلَوْ صُمْنَا بِشَهَادَةِ عَدْلٍ**) أَوْ عَدْلَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (**ثَلَاثِينَ**) يَوْمًا، (**أَوْ عَيَّدْنَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ**) بَعْدَ ثَلَاثِينَ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، (**أَفْطَرْنَا**) فِي الْأُولَيَيْنِ (**وَلَمْ نَقْضِ**) فِي الثَّالِثَةِ (**وَلَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْمٌ**)، لِكَمَالِ الْعِدَّةِ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ.

وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْأُولَى عَدَمُ ثُبُوتِ شَوَّالٍ بِعَدْلٍ؛ إِذِ الشَّيْءُ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلًا، بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.

(**وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُنَجِّمِ**) أَيْ بِقَوْلِهِ، فَلَا يَجِبُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَا يَجُوزُ، وَالْمُرَادُ بِآيَةِ: ﴿وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾: الِاهْتِدَاءُ فِي أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ وَفِي السَّفَرِ.

(**وَ**) لَكِنْ (**لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ كَالصَّلَاةِ**)، وَلِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَصَحَّحَ فِي «الْكِفَايَةِ» أَنَّهُ إِذَا جَازَ أَجْزَأَ، وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَصْحَابِ، وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ[1].

وَالْحَاسِبُ - وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ - فِي مَعْنَى الْمُنَجِّمِ، وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمَا مَعًا فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَلَا عِبْرَةَ أَيْضًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّوْمِ بِأَنَّ اللَّيْلَةَ أَوَّلُ

---

(١) وهو المعتمد كما في نهاية المحتاج (٣/ ١٥١) لوجوب العمل بالظن، ويجب الصوم أيضًا على من أخبره المنجِّمُ وغلب على ظنِّه صدقُه.

رَمَضَانَ، فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ.



(فَرْعٌ): [في اختلاف المطالع]

لَوْ (رُئِيَ) الْهِلَالُ (**فِي بَلَدٍ، لَزِمَ**) حُكْمُهُ (**مَنْ فِي غَيْرِهِ**) مِنْ سَائِرِ الْأَمَاكِنِ، (**مَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْمَطَالِعُ**) كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ وَالرَّيِّ وَقَزْوِينَ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ بِبَلَدِهَا، كَمَا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

فَإِنْ اخْتَلَفَتْ[1] كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، لَمْ يَجِبِ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ اخْتَلَفَ مَطْلَعُهُ لِبُعْدِهِ، وَلِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ؟ قُلْتُ: لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ الْعِدَّةَ، فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا.

فَإِنْ قُلْتَ: اعْتِبَارُ اتِّحَادِ الْمَطَالِعِ عَلَى مَا مَرَّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُنَجِّمِ وَالْحَاسِبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا فِي إِثْبَاتِ رَمَضَانَ!

قُلْتُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ، عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ.

---

(١) ولا يتصور الاختلاف إذا لم يزد ما بين غروبي البلدين على أكثر من اثنتين وثلاثين دقيقة في جميع أيام السنة، كما حقَّقه بعض المشايخ المتأخرين، وتجد تفصيله في تعليقي على كتاب «خلاصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان»، المطبوع ضمن سلسلة التراث الرمضاني بتحقيقي.

(**فَإِنْ شُكَّ فِي الِاتِّفَاقِ**) فِي الْمَطَالِعِ (**لَمْ يَجِبْ**) عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا صَوْمٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهِ، وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ بِالرُّؤْيَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ قُرْبِهِمْ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ.

(**وَلَوْ صَامَ بِالرُّؤْيَةِ وَسَافَرَ**) مِنْ بَلَدِهَا (**إِلَى بَلَدٍ مَطْلَعُهُ مُخَالِفٌ**) لِمَطْلَعِهِ وَلَمْ يَرَ أَهْلُهُ الْهِلَالَ، (**وَافَقَهُمْ**) وُجُوبًا (**يَوْمَ عِيدِهِ فِي الصَّوْمِ**)؛ لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إِلَيْهِمْ صَارَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيَّدَ صَامَهُ، أَوْ عَيَّدَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ.

(**أَوْ بِالْعَكْسِ**) بِأَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ غَيْرِ الرُّؤْيَةِ إِلَى بَلَدِهَا، (**عَيَّدَ مَعَهُمْ**) لِمَا مَرَّ، وَقَضَى يَوْمًا إِذَا لَمْ يَصُمْ إِلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَمَا سَيَأْتِي.

(**وَكَذَا لَوْ عَيَّدَ فِي بَلَدٍ وَجَرَتْ بِهِ السَّفِينَةُ إِلَيْهِمْ**)، أَيْ: إِلَى أَهْلِ بَلَدٍ مَطْلَعُهُ مُخَالِفٌ لِمَطْلَعِ بَلَدِهِ، (**فَوَجَدَهُمْ صَائِمِينَ، أَمْسَكَ**) بَقِيَّةَ الْيَوْمِ، لِمَا مَرَّ.

(**أَوْ بِالْعَكْسِ**) بِأَنْ كَانَ صَائِمًا فَجَرَتْ بِهِ السَّفِينَةُ إِلَيْهِمْ، فَوَجَدَهُمْ مُفْطِرِينَ، (**أَفْطَرَ**) لِمَا مَرَّ[1].

(**وَإِنْ لَمْ يَصُمْ إِلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَضَى يَوْمًا**)؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ كَذَلِكَ.

(فَرْعٌ) [في رؤية الهلال نهارًا]

(**رُؤْيَةُ الْهِلَالِ نَهَارًا**) يَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ، (**لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ**) لَا الْمَاضِيَةِ، (**فَلَا يُفْطِرُ**) إِنْ كَانَ فِي ثَلَاثِي رَمَضَانَ، (**وَلَا يُمْسِكُ**) إِنْ كَانَ فِي ثَلَاثِي

---

(١) قوله: «وكذا..» إلخ، يُعلم مما قبله.

شَعْبَانَ[1].

فَعَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بِخَانِقِينَ[2]: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

(١) عبارة الإرشاد والمنهج: «وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا».

(٢) بلدة بالعراق قريبة من بغداد.

(فَصْلٌ): [في نية الصوم]

(**وَيَجِبُ**) فِي الصَّوْمِ (**نِيَّةٌ جَازِمَةٌ مُعَيِّنَةٌ**[1])، كَالصَّلَاةِ، وَلِخَبَرِ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(**قَبْلَ الْفَجْرِ فِي الْفَرْضِ**) وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً أَوْ كَفَّارَةً[2] أَوْ كَانَ النَّاوِي صَبِيًّا، لِخَبَرِ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ خَبَرِ عَائِشَةَ الْآتِي.

(**لِكُلِّ يَوْمٍ**) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ صَوْمَ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ لِتَخَلُّلِ الْيَوْمَيْنِ مَا يُنَاقِضُ الصَّوْمَ، كَالصَّلَاتَيْنِ يَتَخَلَّلُهُمَا السَّلَامُ.

وَخَرَجَ بِـ«مُعَيِّنَةٍ»: مَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ عَنْ فَرْضِهِ أَوْ عَنْ فَرْضِ وَقْتِهِ، فَلَا يَكْفِي كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَسَيَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي مَا خَرَجَ بِـ«جَازِمَةٍ».

(**وَالْأَكْمَلُ**) فِي نِيَّةِ صَوْمِ رَمَضَانَ (**أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَى**)؛ وَذَلِكَ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ أَضْدَادِهَا.

(**وَلَوْ تَرَكَ ذِكْرَ السَّنَةِ وَالْأَدَاءِ وَالْإِضَافَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، جَازَ**) كَمَا فِي الصَّلَاةِ. لَكِنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ قَبْلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذِكْرِ السَّنَةِ أَوْ لِلْأَدَاءِ.

---

(١) قوله: «مُعَيِّنَةٌ» بكسر الياء؛ لأنها تعيِّنُ الصومَ، وبفتحها؛ لأن الناويَ يعيِّنُها ويُخرِجُها عن التعلُّقِ بمطلق الصوم.

(٢) أو صوم استسقاءٍ أَمَر به الإمام، كما اعتمده الشارح وصاحبا التحفة (٣/ ٣٨٧) والنهاية (٣/ ١٥٨). ونوقش بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام، ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها، فكذلك الصوم، وبأن وجوب الصوم ليس هو لعينه، بل لعارض وهو أمر الإمام، ولهذا لا يستقر في الذمة.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي «الْمَجْمُوعِ» تَبَعًا لِلْأَكْثَرِينَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا هُنَا[1].

(وَلَوْ نَوَى صَوْمَ الشَّهْرِ كَفَاهُ لِلْيَوْمِ الْأَوَّلِ)، أَيْ: لِصَوْمِهِ، لِدُخُولِهِ فِي صَوْمِ الشَّهْرِ.

(وَلَوْ نَوَى صَوْمَ غَدٍ وَهُوَ يَعْتَقِدُهُ الْإِثْنَيْنِ وَكَانَ الثُّلَاثَاءَ، أَوْ) صَوْمَ **(رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةِ وَهُوَ يَعْتَقِدُهَا سَنَةَ ثَلَاثٍ فَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ، صَحَّ)** صَوْمُهُ.

(بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى صَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ، أَوْ) صَوْمَ **(رَمَضَانِ سَنَةِ ثَلَاثٍ فَكَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَلَمْ يَخْطُرْ بِهِ)** أَيْ: بِبَالِهِ فِي الْأُولَى **(الْغَدُ، وَ)** فِي الثَّانِيَةِ **(السَّنَةُ الْحَاضِرَةُ)**؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَقْتَ، أَيْ الَّذِي نَوَى فِي لَيْلَتِهِ، **(وَتَصْوِيرُ مِثْلِهِ بَعِيدٌ)**.

وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ، فَنَوَى صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَنَّهُ عَنْ قَضَاءِ أَيِّهِمَا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، قَالَ: «وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَنَوَى صَوْمَ النَّذْرِ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ نَوْعَهُ، وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ». وَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ التَّعْيِينِ.

(وَلَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ)، أَوْ شَرِبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ نَهَارًا، **(أَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ)** أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ **(خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَهُوَ نِيَّةٌ إِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ صَوْمُ فَرْضِ رَمَضَانَ)**؛ لِتَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهَا قَصْدَ الصَّوْمِ.

(لَا إِنْ تَسَحَّرَ لِيَقْوَى)[2] عَلَى الصَّوْمِ، فَلَا يَكْفِي فِي النِّيَّةِ. لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ

---

(١) وهو المعتمد، كما في نهاية المحتاج (٣/ ١٦١)، ومغني المحتاج (٢/ ١٥١).

(٢) هذا محذوف في بعض النُّسَخ، وهو يدل على أن ابن المقرئ فهم من كلام النووي

يَكْفِي إنْ خَطَرَ بِبَالِهِ الصَّوْمُ.

(**وَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْغُرُوبِ، أَوْ مَعَ**) طُلُوعِ (**الْفَجْرِ، لَمْ يُجْزِهِ**)، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ.

(**أَوْ**) نَوَى (**قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَ**) قَبْلَ (**الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ وَالنَّوْمِ، أَجْزَأَهُ**)، فَلَا حَاجَةَ لِتَجْدِيدِ النِّيَّةِ، لِظَاهِرِ الْخَبَرِ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْأَكْلِ وَمَا بَعْدَهُ مُبَاحٌ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَوْ أَبْطَلَ النِّيَّةَ لَامْتَنَعَ إلَى طُلُوعِهِ.

(**وَتَكْفِي نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ**)، كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ، (**وَلَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ، لَا بَعْدَهُ**)؛ لِأَنَّهُ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذًا أَصُومُ». قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذًا أُفْطِرُ، وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ.

وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ لِلْخَبَرِ؛ إذِ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ: اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ: اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ، وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ[1] كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ.

(**مَا لَمْ يَسْبِقْ**) النِّيَّةَ (**مُنَاقِضٌ**) لِلصَّوْمِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.

أن هذا لا يكفي مطلقًا، لكن الصواب ما ذكره الشارح، وكلام الأصل صالحٌ لأخذه منه.

(١) قال الشارح: «وهذا جريٌ على الغالب ممن يريد صوم النفل، وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه».

(**وَيُحْكَمُ بِالصَّوْمِ**) فِي ذَلِكَ (**مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ**)، حَتَّى يُثَابَ عَلَى جَمِيعِهِ؛ إِذْ صَوْمُ الْيَوْمِ لَا يَتَبَعَّضُ، كَمَا فِي الرَّكْعَةِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ.

(**وَصَوْمُ مَا**) أَيْ نَفْلٍ (**لَهُ سَبَبٌ**) كَصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْإِمَامِ، أَوْ مُؤَقَّتٌ كَصَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، (**يُقَاسُ عَلَى الصَّلَاةِ**)، فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ فِي النِّيَّةِ، كَمَا بَحَثَ الْأَوَّلَ فِي «الْمُهِمَّاتِ»، وَالثَّانِيَ فِي الْمَجْمُوعِ[1].

وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: «وَصَوْمُ..» إِلَى آخِرِهِ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا: «الْمُطْلَقِ».

(فَرْعٌ): [في جزم النية والصوم بالظن]

(**لَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ غَدًا أَوَّلَ رَمَضَانَ أَوْ اعْتَقَدَهُ لَا بِسَبَبٍ**) - وَفِي نُسْخَةٍ: «بِلَا سَبَبٍ» -، (**وَنَوَى الصَّوْمَ جَازِمًا**) بِالنِّيَّةِ صُورَةً، (**أَوْ**) مُتَرَدِّدًا كَأَنْ (**قَالَ**) لَيْلَةَ ثَلَاثِي شَعْبَانَ: (**أَصُومُ غَدًا إِنْ دَخَلَ رَمَضَانُ**)، سَوَاءٌ أَقَالَ مَعَهُ: «وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ»، أَوْ: «مُتَطَوِّعٌ»، أَمْ لَا= (**لَمْ تُجْزِهِ**) وَإِنْ دَخَلَ رَمَضَانُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِهِ، وَلِأَنَّهُ صَامَ شَاكًّا وَلَمْ يَعْتَمِدْ سَبَبًا.

وَالْجَزْمُ فِي الْأُولَى كَلَا جَزْمٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ مِنْ رَمَضَانَ بِسَبَبٍ، لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ الْجَزْمُ حَقِيقَةً، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهُ حَدِيثُ نَفْسٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ.

(**فَإِنْ اعْتَقَدَهُ**) أَوَّلَ رَمَضَانَ بِسَبَبٍ، كَأَنِ اعْتَقَدَهُ (**بِخَبَرِ**) مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ نَحْوِ (**امْرَأَةٍ أَوْ عَبِيدٍ أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ**) يَعْنِي مُخْتَبَرِينَ بِالصِّدْقِ، (**وَجَزَمَ**) بِنِيَّةٍ

---

(١) قال ابن حجر في تحفة المحتاج (٣/ ٣٩٠): «وهما واضحان إن كان الصوم في كل ذلك مقصودًا لذاته، أما إذا كان المقصود وجود صوم فيها - وهو ما اعتمده غير واحد - فيكون التعيين شرطًا للكمال وحصولِ الثواب عليها بخصوصها، لا لأصل الصحة، نظير ما في تحية المسجد».

الصَّوْمِ، (**أَجْزَأَهُ**) إِنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ، لِظَنِّ أَنَّهُ مِنْهُ حَالَةَ النِّيَّةِ، وَلِلظَّنِّ فِي مِثْلِ هَذَا حُكْمُ الْيَقِينِ، فَتَصِحُّ النِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ.

وَجَمْعُ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَةِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ؛ فَفِي الْمَجْمُوعِ: «لَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ فَاسِقٍ أَوْ مُرَاهِقٍ، وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ مِنْهُ، أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَاهُ بِظَنٍّ وَصَادَفَهُ، فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ».

(**وَلَوْ تَرَدَّدَ**) وَالْحَالَةُ هَذِهِ - وَالْأَنْسَبُ رَدَّدَ[1] -، فَقَالَ: «أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»، وَبَانَ مِنْهُ، (**لَمْ يُجْزِهِ**)[2].

وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ ضَرَّ، وَكَذَا بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّبَرُّكَ أَوْ وُقُوعَ الصَّوْمِ وَتَمَامَهُ بِهَا، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

(**وَإِنْ شَكَّ**) بِالنَّهَارِ (**هَلْ نَوَى**) لَيْلًا، (**ثُمَّ تَذَكَّرَ**) وَلَوْ (**بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النَّهَارِ، أَجْزَأَهُ**) صَوْمُهُ[3]، وَكَذَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، بِخِلَافِ مَا

---

(١) قال الزركشي: «وتعبيره بالتردد ممنوع؛ فإن هذا ترديد لا تردُّدٌ، والفرق بينهما أن التردد شك لا جزم فيه بأحد الطرفين، بخلاف الترديد فإن فيه الجزم بأحدهما لكن مبهمًا»، قال الشارح: «والحق أن في ذلك تردُّدًا وترديدًا».

(٢) هذا ما جرى عليه الشيخان، والذي رجَّحه السبكي والإسنوي والرمليان واقتضاه كلام المجموع في موضع: صحة النية بذلك؛ لأن التردد حاصل في القلب وإن لم يذكره، وقصدُه للصوم إنما هو بتقدير كونه منه فهو كالتردد بعد حكم الحاكم. قال ابن حجر في تحفة المحتاج (٣/ ٣٩٤): «والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى، وأنه متى زال بذكر ذلك ظنُّه لم يصح، وإلا صحَّ، وعليه يحمل الكلامان».

(٣) وكذا لو تذكَّر بعد الغروب، بل متى تذكَّرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه، والتعبير بما ذُكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكُّرها على الفور، كما اعتمده الأذرعي، وتبعه الرمليان وابن حجر والخطيب، ومشى الشارح على اعتبار قيد النهار.

لَوْ شَكَّ عِندَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا.

(**فَإِنْ جَهِلَ سَبَبَ مَا عَلَيْهِ**) مِنَ الصَّوْمِ مِنْ كَوْنِهِ قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً، (**كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ**) لِلضَّرُورَةِ، كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْخَمْسِ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيُجْزِئُهُ عَمَّا عَلَيْهِ[1]، وَيُعْذَرُ فِي عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ. ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

(**فَإِنْ قَالَ آخِرَ رَمَضَانَ**) أَيْ لَيْلَةَ ثَلَاثِيهِ: (**أَصُومُ غَدًا إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِلَّا أَفْطَرْتُ، أَجْزَأَهُ لِلِاسْتِصْحَابِ**) لِلْأَصْلِ. (**لَا إِنْ قَالَ: أَصُومُ غَدًا**) مِنْ رَمَضَانَ (**أَوْ أُفْطِرُ أَوْ أَتَطَوَّعُ**)، فَلَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ.

وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي نِيَّتِهِ وَصَوْمِهِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: (**وَلَا أَثَرَ لِارْتِيَابٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ**) وَلَوْ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، لِلِاسْتِنَادِ إِلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَنْ جَهِلَ حَالَ الشَّاهِدِ، أَمَّا الْعَالِمُ بِفِسْقِهِ وَكَذِبِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ[2]؛ إِذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ، بَلْ لَا يَجُوزُ

---

(١) ولم يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة؛ لأن الذمة لم تشتغل بالثلاثة، والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد، بخلاف من نسي صلاة من خمس فإن ذمته اشتغلت بجميعها، والأصل بقاء كل منها، وإنما لم يكتفوا في الصلاة بنية الصلاة الواجبة كنظيرها هنا؛ لأن نية الصوم أوسع حكمًا بدليل عدم اشتراط المقارنة فيها، وعدم بطلان الصوم بنية الخروج منه، بخلافهما في الصلاة.

(٢) قال الرملي: هو كما قال. واعتمده ولده في النهاية (٣/ ١٥٣)، وابن حجر في التحفة (٣/ ٣٧٩) وعبارته: «إن علم قادحًا عَمِل به باطنًا، لا ظاهرًا لتعرُّضه للعقوبة».

لَهُ صَوْمُهُ حَيْثُ حَرُمَ صَوْمُهُ كَيَوْمِ الشَّكِّ».

قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «وَلَوْ قَالَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ: أَصُومُ غَدًا نَفْلًا إِنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ، وَلَمْ تَكُنْ أَمَارَةٌ، فَبَانَ مِنْ شَعْبَانَ، صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ، وَإِنْ بَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا».

(**وَالْأَسِيرُ**) - وَفِي مَعْنَاهُ الْمَحْبُوسُ، وَبِهِ عَبَّرَ أَصْلُهُ - (**يَتَحَرَّى**) وُجُوبًا إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، فَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ تَحَرٍّ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةِ.

(**فَإِنْ وَافَقَ**) صَوْمُهُ بِالتَّحَرِّي (**الشَّهْرَ**) الْمَطْلُوبَ مِنْهُ صَوْمُهُ كَرَمَضَانَ، (**أَوْ مَا بَعْدَهُ، أَجْزَأَهُ**)، كَمَا فِي الصَّلَاةِ، وَلِأَنَّهُ صَامَ الشَّهْرَ بِنِيَّتِهِ بَعْدَ وُجُوبِهِ. وَيَكُونُ فِي الثَّانِيَةِ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ. وَيُجْزِئُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَافَقَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ التَّحَرِّي الْإِصَابَةُ.

(**لَا**) إِنْ وَافَقَ (**مَا قَبْلَهُ**)، فَلَا يُجْزِئُهُ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ، كَمَا فِي الصَّلَاةِ.

(**وَلَوْ وَافَقَ شَوَّالًا وَكَانَ نَاقِصًا وَرَمَضَانُ تَامًّا، قَضَى يَوْمَيْنِ**): الْيَوْمَ النَّاقِصَ وَيَوْمَ الْعِيدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ. (**أَوْ بِالْعَكْسِ**) بِأَنْ كَانَ شَوَّالٌ تَامًّا وَرَمَضَانُ نَاقِصًا، (**فَلَا قَضَاءَ**). أَوْ كَانَا تَامَّيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ، قَضَى يَوْمًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ.

(**أَوْ**) وَافَقَ (**الْحِجَّةَ**) أَيْ: ذَا الْحِجَّةِ، (**وَهُمَا**) أَيْ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ (**نَاقِصَانِ أَوْ كَامِلَانِ، قَضَى أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ**): يَوْمَ الْعِيدِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ؛ إِذْ لَا يَصِحُّ صَوْمُهَا. (**أَوِ**) التَّامُّ ذُو الْحِجَّةِ (**وَالنَّاقِصُ رَمَضَانُ، قَضَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوِ**) التَّامُّ رَمَضَانُ وَالنَّاقِصُ ذُو (**الْحِجَّةِ، فَخَمْسَةُ أَيَّامٍ**) يَقْضِيهَا.

(**وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرِ نَذْرٍ فَوَافَقَ رَمَضَانَ، لَمْ يَسْقُطَا**) أَيْ: لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَوَى النَّذْرَ، وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ. وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فِي رَمَضَانَ.

فَلَوْ تَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ فَفِي «الْمَجْمُوعِ» أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ دُخُولَ الْوَقْتِ وَلَمْ يَظُنَّهُ، فَلَمْ يُؤْمَرْ بِالصَّوْمِ، كَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

(فَرْعٌ) [في نية الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم]

لَوْ (**نَوَتِ الْحَائِضُ**) أَوِ النُّفَسَاءُ الصَّوْمَ (**قَبْلَ الِانْقِطَاعِ**) لِلدَّمِ (**ثِقَةً بِالْعَادَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ لَيْلًا، أَجْزَأَهَا**) الصَّوْمُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ الْعَادَةِ، سَوَاءٌ أَتَّحَدَتْ أَمِ اخْتَلَفَتْ وَاتَّسَقَتْ وَلَمْ تَنْسَ اتِّسَاقَهَا.

بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَلَمْ يَتِمَّ أَكْثَرُ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ لَيْلًا، أَوْ كَانَ لَهَا عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ مُتَّسِقَةٍ، أَوْ مُتَّسِقَةٍ وَنَسِيَتِ اتِّسَاقَهَا وَلَمْ يَتِمَّ أَكْثَرُ عَادَاتِهَا لَيْلًا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجْزِمْ، وَلَا بَنَتْ عَلَى أَصْلٍ وَلَا أَمَارَةٍ[1].

(**كَمَنْ نَوَتْ**) قَبْلَ انْقِطَاعِ الدَّمِ (**فِي لَيْلَةٍ يَتِمُّ بِهَا أَكْثَرُ الْحَيْضِ**) أَوْ النِّفَاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادَتَهَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا؛ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ بِأَنَّ نَهَارَهَا كُلَّهُ طُهْرٌ.

(١) قال الرملي: «لو علمت بالعادة طروَّ حيضها بالنهار، أو أخبرها بطروِّه ثقة، أو بطروِّ جنونها أو موتها، لزمها التبييت».

[فرعٌ: في ترك النية وقلبها ورفضها]

(**وَلَوْ نَوَى الصَّائِمُ تَرْكَ الصَّوْمِ**) مُنَجِّزًا أَوْ مُعَلِّقًا، كَأَنْ قَالَ: تَرَكْتُ صَوْمِي أَوْ خَرَجْتُ مِنْهُ، أَوْ إِذَا جَاءَ فُلَانٌ تَرَكْتُ صَوْمِي أَوْ خَرَجْتُ مِنْهُ، (**أَوْ**) نَوَى (**قَلْبَهُ نَفْلًا**) أَوْ فَرْضًا آخَرَ= (**لَمْ يَضُرَّ، كَالْحَجِّ**) بِجَامِعِ أَنَّ الْوَطْءَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبْهَا هُنَا إِلَّا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ.

أَمَّا لَوْ نَوَى ثُمَّ رَفَضَ النِّيَّةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَيَجِبُ تَجْدِيدُهَا بِلَا خِلَافٍ، قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ رَفْضَ النِّيَّةِ يُنَافِيهَا فَأَثَّرَ فِيهَا قَبْلَ الْفَجْرِ لِضَعْفِهَا حِينَئِذٍ، بِخِلَافِ الْأَكْلِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّهَا إِنَّمَا تُنَافِي الصَّوْمَ لَا النِّيَّةَ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الرِّدَّةَ مُؤَثِّرَةٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(فَصْلٌ) [فيما يفطِّر الصائم]

(**وَيُفْطِرُ**) الصَّائِمُ بِتَعَاطِي الْمُفَطِّرَاتِ الْآتِي بَيَانُهَا.

[١-٢- الجماع والاستمناء]

فَيُفْطِرُ (**بِالْجِمَاعِ**) وَلَوْ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ (**عَمْدًا**)، بِالْإِجْمَاعِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾، وَالرَّفَثُ: الْجِمَاعُ.

(**وَالِاسْتِمْنَاءِ**)، وَهُوَ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ، مُحَرَّمًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَيْ: وَيُفْطِرُ بِالِاسْتِمْنَاءِ عَمْدًا، (**وَلَوْ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ**) بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ بِلَا إِنْزَالٍ، فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى، بِخِلَافِ السَّهْوِ فِيهِ وَفِي الْجِمَاعِ، كَالْأَكْلِ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْجِمَاعِ.

(**لَا**) بِالِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ (**فِكْرٍ، وَ**) لَا (**نَظَرٍ، وَلَا ضَمٍّ**) لِلْمَرْأَةِ أَوْ نَحْوِهَا إِلَى نَفْسِهِ (**بِحَائِلٍ**)، وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الثَّلَاثَةُ بِشَهْوَةٍ؛ إِذْ لَا مُبَاشَرَةَ، كَالِاحْتِلَامِ، مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ[1].

وَلَوْ لَمَسَ شَعْرَهَا فَأَنْزَلَ، قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «قَالَ الْمُتَوَلِّي: فَفِي فِطْرِهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِهِ»[2].

قَالَ: «وَلَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضِ سَوْدَاءَ أَوْ حِكَّةٍ فَأَنْزَلَ، لَمْ يُفْطِرْ عَلَى

---

(١) قال الأذرعي: ينبغي أنه إذا أحسَّ بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر، فاستدامه أنه يفطر قطعًا، وكذا لو علم ذلك من عادته. ومثل النظر الفكر واللمس بحائل. وكل هذا معتمد، كما في حاشية الشبراملسي على النهاية (٣/ ١٧٤).

(٢) قال الخطيب في المغني (٢/ ١٥٩): «ومقتضاه أنه لا يفطر، وهو كذلك».

الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ».

وَلَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً ثُمَّ أَنْزَلَ، فَالْأَصَحُّ: إِنْ كَانَتِ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً وَالذِّكْرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ، أَفْطَرَ، وَإِلَّا فَلَا، قَالَهُ فِي «الْبَحْرِ».

(**وَالتَّقْبِيلُ**) فِي الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ شَابٍّ (**مُبَاحٌ إِنْ لَمْ يُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ**)، بِأَنْ مَلَكَ مَعَهُ نَفْسَهُ مِنَ الْجِمَاعِ أَوِ الْإِنْزَالِ، (**وَتَرْكُهُ أَوْلَى**) حَسْمًا لِلْبَابِ؛ إِذْ قَدْ يَظُنُّهُ غَيْرَ مُحَرِّكٍ وَهُوَ مُحَرِّكٌ، وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ مُطْلَقًا[1].

(**وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ نَفْسَهُ**) مِمَّا ذُكِرَ، (**حَرُمَ**)؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضًا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ، وَقَالَ: «الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالشَّابُّ يُفْسِدُ صَوْمَهُ»، فَفَهِمْنَا مِنَ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ دَائِرٌ مَعَ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ.

[٣- استدعاء القيء]

(**وَ**) يُفْطِرُ (**بِاسْتِدْعَاءِ الْقَيْءِ**) وَإِنْ لَمْ يَعُدْ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَى جَوْفِهِ[2]؛ فَإِنَّهُ مُفَطِّرٌ لِعَيْنِهِ لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ.

(**لَا إِنْ ذَرَعَهُ**) الْقَيْءُ، أَيْ: غَلَبَهُ، فَلَا يُفْطِرُ بِهِ، لِخَبَرِ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ

---

(١) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل. رملي.

(٢) قال الرملي: هذا إذا كان عالمًا بالإبطال، فإن كان جاهلًا أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وقال صاحب البحر: يُعذر مطلقًا، وهذا هو الظاهر؛ لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام.

وَصَحَّحُوهُ.

(**وَلَا قَلْعُ النُّخَامَةِ**[1]) مِنَ الْبَاطِنِ إِلَى الظَّاهِرِ (**مُطْلَقًا**)، أَيْ: سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا مِنْ دِمَاغِهِ أَمْ مِنْ بَاطِنِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ تَتَكَرَّرُ فَرُخِّصَ فِيهِ.

٤- (فَرْعٌ) [فيما يصل إلى الجوف]

(**يُفْطِرُ**) الصَّائِمُ أَيْضًا (**بِوُصُولِ عَيْنٍ**) وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ، وَلَمْ تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ، (**مِنَ الظَّاهِرِ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ**) لِوُصُولِهَا، (**مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ، إِلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا**)، لِعُمُومِ مَفْهُومِ آيَةِ: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ﴾، وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ»، أَيِ: الْأَصْلُ ذَلِكَ.

وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ: الْأَثَرُ، كَوُصُولِ الرِّيحِ بِالشَّمِّ إِلَى دِمَاغِهِ، وَالطَّعْمِ بِالذَّوْقِ إِلَى حَلْقِهِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ مَعَ مَا يَخْرُجُ بِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ.

(**وَلَوْ لَمْ يُحِلِ**) الْجَوْفُ (**الطَّعَامَ**)، فَإِنَّ الصَّائِمَ يُفْطِرُ بِهِ، كَمَا يُفْطِرُ بِالْوُصُولِ إِلَى حَلْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَعِدَتِهِ الْمُحِيلَةِ لِلطَّعَامِ.

(**فَيُفْطِرُ بِوُصُولِ الدَّوَاءِ مِنَ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ: الْجَوْفَ**) فِي الْأَوَّلِ، (**وَخَرِيطَةَ الدِّمَاغِ**) فِي الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ وَبَاطِنَ الْخَرِيطَةِ.

(**وَ**) يُفْطِرُ (**بِالْحُقْنَةِ**[2])، أَيْ: بِوُصُولِهَا الْجَوْفَ، وَفَارَقَ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بِحُقْنَةِ الصَّبِيِّ بِاللَّبَنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِرْضَاعِ إِنْبَاتُ اللَّحْمِ وَاسْتِنْبَاتُ الْعَظْمِ، وَذَلِكَ

---

(١) النُّخَامَة هي الفَضْلة الغليظة التي يَلْفِظُها الشخص مِن فِيه، ويقال لها أيضًا: النُّخَاعَة، بالعين.

(٢) الحُقنة: أدوية معروفة تُجعل في الدبر ونحوِه، وتعالج بها المثانة ونحوُها.

مَفْقُودٌ فِي الْحُقْنَةِ، وَالْإِفْطَارُ يَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْجَوْفِ، وَقَدْ وَصَلَ، ذَكَرَهُ فِي «الْمَطْلَبِ». (**وَالسَّعُوطِ**) بِفَتْحِ السِّينِ، وَهُوَ مَا يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ، أَيْ: بِوُصُولِهِ الْجَوْفَ.

(**ثُمَّ الْحَلْقُ وَمَا وَرَاءَ الْخَيَاشِيمِ**) - جَمْعُ خَيْشُومٍ، وَهُوَ أَقْصَى الْأَنْفِ - (**جَوْفَانِ**)، فَالْوَاصِلُ إِلَيْهِمَا مُفَطِّرٌ.

(**وَحُدِّدَ الظَّاهِرُ بِمَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ**)، كَالْمُعْجَمَةِ الْمَفْهُومَةِ بِالْأَوْلَى. وَالْحَلْقُ فِي قَوْلِهِمْ: «الْوَاصِلُ إِلَى الْحَلْقِ مُفَطِّرٌ» مَحْمُولٌ عَلَى مَا ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ مِنْهُ[1].

(**ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إِلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ**) وَهِيَ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ فِي الْحَلْقِ، (**وَ**) مُنْتَهَى (**الْخَيْشُومِ، ظَاهِرٌ**) مِنْ حَيْثُ إِنَّ الصَّائِمَ (**يُفْطِرُ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْءِ إِلَيْهِ، وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ مِنْهُ، سَوَاءٌ أَسْتَدْعَاهَا**) أَيْ: اسْتَقْلَعَهَا إِلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ، (**أَمْ لَا**) بَلْ حَصَلَتْ فِيهِ بِلَا اسْتِدْعَاءٍ.

(**فَإِنْ جَرَتْ بِنَفْسِهَا**) مِنَ الْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ، وَنَزَلَتْ إِلَى جَوْفِهِ (**عَاجِزًا عَنِ الْمَجِّ**) لَهَا، (**فَلَا**) يُفْطِرُ لِلْعُذْرِ. بِخِلَافِ مَا إِذَا أَجْرَاهَا هُوَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ جَرَتْ بِنَفْسِهَا قَادِرًا عَلَى مَجِّهَا، لِتَقْصِيرِهِ مَعَ أَنَّ نُزُولَهَا مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَبِهِ فَارَقَ مَا إِذَا طَعَنَهُ غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي.

(**لَا بِدُخُولِ شَيْءٍ إِلَيْهِ**) أَيْ: إِلَى دَاخِلِ الْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ، أَيْ: لَا يُفْطِرُ بِهِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ، (**فَإِنْ تَنَجَّسَ وَجَبَ غَسْلُهُ**)، وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الظَّاهِرِ فِيمَا ذُكِرَ.

(**وَلَهُ حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي ابْتِلَاعٍ**) أَيْ: فِي عَدَمِ الْإِفْطَارِ بِابْتِلَاعِ (**الرِّيقِ مِنْهُ، وَ**)

---

(١) قال في التحفة (٣/ ٣٩٩): «حدُّ الظاهر من الفم هو مخرج الحاء المهملة، فما بعده باطن»، يعني كمخرج الهاء والهمزة.

فِي (**سُقُوطِ غُسْلِهِ عَنِ الْجُنُبِ**)، وَيُفَارِقُ وُجُوبَ غَسْلِ النَّجَاسَةِ عَنْهُ بِأَنَّ تَنَجُّسَ الْبَدَنِ أَنْدَرُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَضُيِّقَ فِيهِ دُونَهَا.



(فَرْعٌ) [في إدخال شيء إلى الأذن والإحليل]

(**لَوْ أَدْخَلَ**) الصَّائِمُ (**فِي أُذُنِهِ أَوْ إِحْلِيلِهِ**) - وَهُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ مِنَ الذَّكَرِ وَاللَّبَنِ مِنَ الثَّدْيِ - (**شَيْئًا فَوَصَلَ إِلَى الْبَاطِنِ، أَفْطَرَ**) وَإِنْ كَانَ لَا مَنْفَذَ مِنْهُ إِلَى الدِّمَاغِ فِي الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ إِلَى دَاخِلِ قِحْفِ الرَّأْسِ، وَهُوَ جَوْفٌ. أَوْ لَمْ يُجَاوِزِ الدَّاخِلُ فِيهِ الْحَشَفَةَ أَوِ الْحَلَمَةَ فِي الثَّانِيَةِ، لِوُصُولِهِ إِلَى جَوْفٍ.



[فرعٌ: في أمور لا تفطِّر الصائم]

(**وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ**)، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقِيسَ بِالْحِجَامَةِ الْفَصْدُ.

وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي دَاوُد: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، فَأَجَابُوا عَنْهُ:

١- بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ.

٢- وَبِأَنَّ خَبَرَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ، وَيَعْضُدُهُ أَيْضًا الْقِيَاسُ.

٣- وَبِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمَا تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ: الْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ، وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمِحْجَمَةِ.

٤- وَبِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ فِي صَوْمِهِمَا، كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ذَهَبَ أَجْرُهُمَا.

(**وَيُكْرَهَانِ لَهُ**)؛ لِأَنَّهُمَا يُضْعِفَانِهِ. وَجَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْجُمَ غَيْرَهُ أَيْضًا.

(**وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ**) أَوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ بِحَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، (**فَوَصَلَتْ جَوْفَهُ - لَا مُخَّ سَاقِهِ -، أَفْطَرَ**) لِتَقْصِيرِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهِ[1]؛ إِذْ لَا فِعْلَ لَهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا وَصَلَتْ مُخَّ سَاقِهِ أَوْ نَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عُضْوًا مُجَوَّفًا.

(**وَلَا**) يُفْطِرُ (**بِالْكُحْلِ**) أَيْ: بِوُصُولِهِ الْعَيْنَ وَإِنْ وَجَدَ بِحَلْقِهِ مِنْهُ طَعْمًا؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ جَوْفًا، وَلَا مَنْفَذَ مِنْهَا لِلْحَلْقِ، وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ. لَكِنْ قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «إِنَّهُ ضَعِيفٌ»، قَالَ: «وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ»[2]، وَفِي «حِلْيَةِ الرُّويَانِيِّ» أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.

(**وَمَا**) أَيْ: وَلَا بِمَا (**تَشَرَّبَتْهُ الْمَسَامُّ**[3]) فِيمَا إِذَا ادَّهَنَ بِدُهْنٍ، فَلَا يُفْطِرُ بِهِ (**وَإِنْ وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ**)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ، فَأَشْبَهَ الِانْغِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ أَثَرَهُ فِي بَاطِنِهِ.



(فَرْعٌ) [في ابتلاع طرف خيطٍ، وابتلاع غبار الطريق]

(**لَوِ ابْتَلَعَ**) بِاللَّيْلِ (**طَرَفَ خَيْطٍ فَأَصْبَحَ صَائِمًا: فَإِنِ ابْتَلَعَ بَاقِيَهُ أَوْ نَزَعَهُ أَفْطَرَ، وَإِنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ**).

---

(١) واستُشكل عدم إفطاره بطعنِ غيره بغير إذنه إذا تمكَّن مِن دفعه، بما لو حُلِق شعرُ المحرِم بغير إذنه وتمكَّن من الدفع، فإنه كما لو حُلِق بإذنه. ويجاب بأن الشعر في يد المحرِم كالوديعة، وترك الدفع عنها مضمِّنٌ، بخلاف ما هنا فإن الإفطار به منوط بما يُنسب فعله إلى الصائم.

(٢) قال ابن حجر في التحفة (٣/ ٤٠٣): «وفيه نظر لقوة خلاف مالك في الفطر به، فالوجه قول الحلية: إنه خلاف الأولى، وقد يُحمل عليه كلام المجموع».

(٣) هي ثُقُب البَدن، جمع «سمٍّ» بتثليث السين، والفتح أفصح.

(**وَطَرِيقُهُ**) فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ: (**أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ وَهُوَ غَافِلٌ**).

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: «وَقَدْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ عَارِفٌ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَيُرِيدُ هُوَ الْخَلَاصَ، فَطَرِيقُهُ أَنْ يُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَزْعِهِ، وَلَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُكْرَهِ».

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ غَافِلًا، وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ النَّازِعِ، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ مُوَافِقٌ لِغَرَضِ النَّفْسِ، فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الدَّفْعِ. وَبِهَذَا فَارَقَ مَنْ طَعَنَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهِ.

(**وَ**) إِذَا لَمْ يَتَّفِقْ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ (**يَجِبُ نَزْعُهُ أَوْ ابْتِلَاعُهُ مُحَافَظَةً عَلَى الصَّلَوَاتِ**)؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا أَغْلَظُ مِنْ حُكْمِ الصَّوْمِ، لِقَتْلِ تَارِكِهَا دُونَ تَارِكِهِ.

(**وَلَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَّرِيقِ وَغَرْبَلَةِ الدَّقِيقِ**)، لِعَدَمِ قَصْدِهِ لَهُمَا، وَلِعُسْرِ تَجَنُّبِهِمَا. (**وَلَوْ فَتَحَ فَاهُ عَمْدًا**) حَتَّى دَخَلَ التُّرَابُ جَوْفَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْ جِنْسِهِ.

وَلَوْ خَرَجَتْ مَقْعَدَةُ الْمَبْسُورِ ثُمَّ عَادَتْ، لَمْ يُفْطِرْ. وَكَذَا إِنْ أَعَادَهَا عَلَى الْأَصَحِّ، لِاضْطِرَارِهِ إِلَيْهِ، وَكَالرِّيقِ إِذَا ابْتَلَعَهُ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنِ الْفَمِ عَلَى اللِّسَانِ[1]. وَبِهِ يُفَارِقُ مَا لَوْ أَكَلَ جُوعًا[2].



(فَرْعٌ) [في ابتلاع الريق]

لَوِ (**ابْتَلَعَ رِيقَهُ الصِّرْفَ**) أَيِ: الْخَالِصَ، (**لَمْ يُفْطِرْ**)، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، (**وَلَوْ بَعْدَ جَمْعِهِ**) وَلَوْ بِنَحْوِ مُصْطَكَى، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعْدِنِهِ، وَابْتِلَاعُهُ مُتَفَرِّقًا جَائِزٌ.

---

(١) فإنه لا يفطِّر، لكثرة الابتلاء به.

(٢) فإنه يفطر مع اضطراره إلى الأكل.

(**وَيُفْطِرُ بِهِ إِنْ تَنَجَّسَ**)، كَمَنْ دَمِيَتْ لِثَتُهُ[1] أَوْ أَكَلَ شَيْئًا نَجِسًا وَلَمْ يَغْسِلْ فَمَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، وَإِنْ ابْيَضَّ رِيقُهُ. وَكَذَا لَوْ اخْتَلَطَ بِطَاهِرٍ آخَرَ، كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: «الصِّرْفَ»، كَمَنْ فَتَلَ خَيْطًا مَصْبُوغًا تَغَيَّرَ بِهِ رِيقُهُ.

(**أَوْ زَايَلَ**) رِيقُهُ (**فَمَهُ**)، أَيْ: خَرَجَ مِنْهُ وَلَوْ إِلَى ظَاهِرِ الشَّفَةِ، (**وَلَوْ فِي خَيْطٍ**) لِخَيَّاطٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي غَزْلِهَا، لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِمُفَارَقَةِ الرِّيقِ مَعْدِنَهُ فِي الْأَخِيرَةِ.

(**لَا**) إِنْ زَايَلَ رِيقُهُ فَمَهُ (**فِي لِسَانِهِ**)، فَلَا يُفْطِرُ بِبَلْعِهِ؛ إِذِ اللِّسَانُ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ، فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنَهُ.



(فَرْعٌ) [في سبق ماء المضمضة والاستنشاق]

(**لَا يُفْطِرُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ إِنْشَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ**) بِالنَّهَارِ: (**سَبْقُ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ الْمَشْرُوعَيْنِ**) إِلَى بَاطِنِهِ أَوْ دِمَاغِهِ، (**إِنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ**) أَيْ: فِي كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

(**بِخِلَافِ**) مَا إِذَا بَالَغَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْمُبَالَغَةِ. وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءَيْهِمَا غَيْرِ الْمَشْرُوعَيْنِ، كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا لِغَرَضٍ. وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ (**غُسْلِ التَّبَرُّدِ، وَ**) الْمَرَّةِ (**الرَّابِعَةِ**) مِنَ الْمَضْمَضَةِ أَوِ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ، بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ.

(**وَلَا**) يُفْطِرُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ إِنْشَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ: سَبْقُ مَاءِ (**تَطْهِيرِ الْفَمِ**) مِنْ

---

(١) ولو عمَّت بلوى شخص بدم لثته بحيث يجري دائمًا أو غالبًا، سومح بما يشق الاحتراز عنه، فيكفي بصقُه ويعفى عن أثره، ولا يُكلَّف غسله جميع نهاره؛ إذ الفرض أنه يجري دائمًا أو يترشَّح، وربما إذا غسله زاد جريانه. رملي وغيره.

نَجَاسَةٍ، (**وَإِنْ بَالَغَ فِيهِ**) عِنْدَ الْحَاجَةِ، لِوُجُوبِ إِزَالَتِهَا.

(**وَلَا**) يُفْطِرُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِمَّا ذُكِرَ: (**جَرْيُ الرِّيقِ بِبَقَايَا طَعَامٍ بَيْنَ أَسْنَانِهِ لَمْ يُمْكِنْ تَمْيِيزُهُ حِسًّا**)؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ. (**وَلَا**) جَرْيُهُ (**بِأَثَرِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ**) وَإِنْ أَمْكَنَهُ مَجُّهُ، لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ.

(فَرْعٌ) [فيما يُعذر به الصائم، وفي الأكل مع الشك]

(**وَإِنْ أُوجِرَ**) بِأَنْ صُبَّ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ (**مُكْرَهًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَوْ ضُبِطَتِ**) امْرَأَةٌ (**فَجُومِعَتْ**)، أَوْ جُومِعَتْ مُكْرَهَةً، (**لَمْ يُفْطِرْ**) وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَالْقَصْدِ.

(**وَكَذَا**) لَا يُفْطِرُ (**إِذَا أَكَلَ أَوْ وَطِئَ مُكْرَهًا**)، كَمَا فِي الْحِنْثِ، وَلِأَنَّ أَكْلَهُ وَوَطْأَهُ لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُمَا، فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ، بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْأَكْلِ وَالْوَطْءِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْإِكْرَاهِ عَنْ نَفْسِهِ[1] بِخِلَافِ النَّاسِي.

وَفَارَقَ الْأَكْلَ لِدَفْعِ الْجُوعِ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ قَادِحٌ فِي اخْتِيَارِهِ، بِخِلَافِ الْجُوعِ لَا يَقْدَحُ فِيهِ، بَلْ يَزِيدُهُ تَأْثِيرًا.

(**وَلَا يُفْطِرُ النَّاسِي**) لِلصَّوْمِ، (**وَ**) لَا (**الْجَاهِلُ**) بِتَحْرِيمِ مَا فَعَلَهُ وَبِكَوْنِهِ مُفَطِّرًا، (**الْمَعْذُورُ**) بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ، (**بِالْأَكْلِ وَلَوْ كَثُرَ**)، لِعُمُومِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ

---

(١) في حاشية الجمل (٢/ ٣١٦) أن كون المكره على الجماع لا يفطر مقيدٌ بقيدين: كون الإكراه بغير حق، وكونه على غير الزنا، وإلا فيفطر. ويدل عليه أن «من أُكره على الزنى لا تحل له المطاوعة لدفع القتل»، كما ذكر الشارح في كتاب الجهاد، وهو في الروضة وغيرها.

شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ: «وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ».

وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ لَهَا هَيْئَةً تُذَكِّرُ الْمُصَلِّي أَنَّهُ فِيهَا، فَيَنْدُرُ ذَلِكَ فِيهَا، بِخِلَافِ الصَّوْمِ.

(**وَلَا بِالْجِمَاعِ**)، قِيَاسًا عَلَى الْأَكْلِ.

(**وَيَحْرُمُ أَكْلُ الشَّاكِّ هُجُومًا آخِرَ النَّهَارِ لَا آخِرَ اللَّيْلِ**)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ فِي الْأُولَى، وَبَقَاءُ اللَّيْلِ فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الشَّكِّ وَالْهُجُومِ.

(**حَتَّى يَجْتَهِدَ**) وَيَظُنَّ انْقِضَاءَ النَّهَارِ[1]، فَيَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ، لَكِنَّ الْأَحْوَطَ أَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا بِيَقِينٍ.

(**فَإِنْ غَلِطَ فِيهِمَا**[2] **قَضَى**)، سَوَاءٌ أَأَكَلَ شَاكًّا فِي الْبَقَاءِ أَمْ ظَانًّا لَهُ.

(**وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْهَاجِمِ**) الْحَالُ، بِأَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا، (**قَضَى فِي الْأُولَى**) أَيْ: فِيمَا إِذَا أَكَلَ آخِرَ النَّهَارِ (**فَقَطْ**) أَيْ دُونَ الثَّانِيَةِ، لِلْأَصْلِ فِيهِمَا.



(فَرْعٌ) [فيمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع]

(**لَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِي فِيهِ**) وَفِي نُسْخَةٍ: فَمِهِ (**طَعَامٌ فَلَفَظَهُ، صَحَّ صَوْمُهُ، وَلَوْ**

---

(١) وقياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة، وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان والأواني وغيرها، بل إن إخبار العدل أقوى من الاجتهاد، فكان بالاعتبار أولى. ويعتبر قول الواحد أيضًا في طلوع الفجر. رملي.

(٢) أي: في مسألة الشك ومسألة الاجتهاد.

سَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى الْجَوْفِ)، لِانْتِفَاءِ الْفِعْلِ وَالْقَصْدِ. بِخِلَافِ مَا لَوِ ابْتَلَعَ مِنْهُ شَيْئًا بِاخْتِيَارِهِ، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ.

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «فَلَفَظَهُ» مَا لَوْ أَمْسَكَهُ فِي فِيهِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّ صَوْمُهُ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ سَبْقِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى جَوْفِهِ، كَمَا لَوْ وَضَعَهُ فِي فِيهِ نَهَارًا فَسَبَقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ، كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.

(وَكَذَا مُجَامِعٌ عَلِمَ بِالْفَجْرِ حِينَ طَلَعَ فَنَزَعَ) فِي الْحَالِ، وَقَصَدَ بِالنَّزْعِ تَرْكَ الْجِمَاعِ[1]، فَإِنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَإِنْ أَنْزَلَ، لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ، وَلِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ.

وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ أَنْ يُحِسَّ وَهُوَ مُجَامِعٌ بِتَبَاشِيرِ الصُّبْحِ فَيَنْزِعَ، بِحَيْثُ يُوَافِقُ آخِرُ النَّزْعِ ابْتِدَاءَ الطُّلُوعِ.

(فَإِنِ اسْتَدَامَ) الْجِمَاعَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالطُّلُوعِ، **(أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ)**، كَالْمُجَامِعِ بَعْدَ الطُّلُوعِ، بِجَامِعِ مَنْعِ الصِّحَّةِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ.

نَعَمْ، إِنِ اسْتَدَامَ لِظَنِّ أَنَّ صَوْمَهُ بَطَلَ وَإِنْ نَزَعَ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ هَتْكَ الْحُرْمَةِ.

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) بِطُلُوعِهِ **(حَتَّى طَلَعَ، أَفْطَرَ)**؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ مَضَى وَهُوَ مُجَامِعٌ، فَأَشْبَهَ الْغَالِطَ بِالْأَكْلِ، **(وَلَا كَفَّارَةَ)** عَلَيْهِ **(وَإِنْ اسْتَدَامَ عَالِمًا)** بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ مَسْبُوقَةٌ بِالْإِفْطَارِ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ صَوْمَهُ فِي هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا انْعَقَدَ ثُمَّ بَطَلَ،

---

(١) أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه مستمرٌّ على الجماع؛ لأن لذته بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ أَصْلًا.

(بِخِلَافِ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا ثُمَّ تَذَكَّرَ فَاسْتَدَامَ، فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ)، لِبُطْلَانِ صَوْمِهِ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ.

(وَلَا مُعَوَّلَ عَلَى مَا يُعْلَمُ بِالْعَقْلِ، بَلْ بِالرُّؤْيَةِ) نَظَرًا لِلظَّاهِرِ.

أَشَارَ إِلَى جَوَابِ سُؤَالٍ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ مَعَ السُّؤَالِ وَمَعَ جَوَابٍ آخَرَ، بِقَوْلِهِ: «فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُعْلَمُ الْفَجْرُ بِمُجَرَّدِ طُلُوعِهِ، وَطُلُوعُهُ الْحَقِيقِيُّ يَتَقَدَّمُ عَلَى عِلْمِنَا بِهِ. فَأَجَابَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ وُضِعَتْ عَلَى التَّقْدِيرِ، وَلَا يَلْزَمُ وُقُوعُهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّا تُعُبِّدْنَا بِمَا نَطَّلِعُ عَلَيْهِ، وَلَا مَعْنَى لِلصُّبْحِ إِلَّا ظُهُورُ الضَّوْءِ لِلنَّاظِرِ، وَمَا قَبْلَهُ لَا حُكْمَ لَهُ، فَالْعَارِفُ بِالْأَوْقَاتِ وَمَنَازِلِ الْقَمَرِ يُدْرِكُ أَوَّلَ الصُّبْحِ الْمُعْتَبَرِ»، زَادَ فِي «الرَّوْضَةِ»: «قُلْتُ: هَذَا الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ».

(فَصْلٌ) [في شروط الصوم]

(**وَشُرُوطُهُ**) أَيْ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ وَالْوَقْتُ (**أَرْبَعَةٌ**):

١- (**الْإِسْلَامُ**)، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْكَافِرِ، أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا وَلَوْ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ.

٢- (**وَالطُّهْرُ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ**)، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.

٣- (**وَالْعَقْلُ**) أَيِ: التَّمْيِيزُ، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ، وَلَوْ بِشُرْبِ دَوَاءٍ لَيْلًا، كَالصَّلَاةِ فِي الثَّلَاثَةِ.

٤- (**وَالْوَقْتُ الْقَابِلُ**) لِلصَّوْمِ، لِمَا سَيَأْتِي.

(**فَالْأَوَّلَانِ**) مِنَ الْأَرْبَعَةِ (**يُشْتَرَطَانِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ**)، فَلَوْ ارْتَدَّ أَوْ حَاضَتْ أَوْ نُفِسَتْ فِي بَعْضِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا، كَمَا صَحَّحَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

(**وَأَمَّا الثَّالِثُ**) فَيُفَصَّلُ فِيهِ بَيْنَ زَوَالِهِ بِجُنُونٍ وَغَيْرِهِ:

(**فَتُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ مِنَ الْجُنُونِ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ**)، فَلَوْ جُنَّ فِي بَعْضِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ، وَمِثْلُهُ عَدَمُ التَّمْيِيزِ لِلصَّغِيرِ.

(وَ) تُشْتَرَطُ السَّلَامَةُ (**مِنَ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي جُزْءٍ مِنْهُ**)، فَيَكْفِي انْتِفَاؤُهُمَا لَحْظَةً مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الْعَقْلِ فَوْقَ النَّوْمِ وَدُونَ الْجُنُونِ، فَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ الْمُسْتَغْرِقَ مِنْهُمَا لَا يَضُرُّ كَالنَّوْمِ، لَأَلْحَقْنَا الْأَقْوَى بِالْأَضْعَفِ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ اللَّحْظَةَ مِنْهُمَا تَضُرُّ كَالْجُنُونِ، لَأَلْحَقْنَا الْأَضْعَفَ بِالْأَقْوَى، فَتَوَسَّطْنَا وَقُلْنَا: إِنَّ الْإِفَاقَةَ فِي اللَّحْظَةِ كَافِيَةٌ.

(**وَلَا يَضُرُّ اسْتِغْرَاقُ النَّهَارِ بِالنَّوْمِ**)، لِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْخِطَابِ مَعَهُ؛ إِذِ النَّائِمُ يَتَنَبَّهُ إِذَا نُبِّهَ، وَلِهَذَا يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بِالنَّوْمِ، دُونَ الْفَائِتَةِ بِالْإِغْمَاءِ.

(**وَالرَّابِعُ: الْوَقْتُ، فَيَصِحُّ**) الصَّوْمُ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ كُلِّهَا، (**إِلَّا فِي**) يَوْمَيِ (**الْعِيدَيْنِ فَحَرَامٌ**)، فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُمَا وَلَوْ عَنْ وَاجِبٍ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ.

(**وَكَذَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ**[1])، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى، لِلنَّهْيِ عَنْ صِيَامِهَا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي خَبَرِ مُسْلِمٍ: أَنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (**وَلَوْ**) كَانَ صَوْمُهَا (**لِلْمُتَمَتِّعِ**) الْعَادِمِ لِلْهَدْيِ، لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْهُ.

هَذَا هُوَ الْجَدِيدُ، وَفِي الْقَدِيمِ يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهَا عَنِ الثَّلَاثَةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْحَجِّ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ»، قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: «وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا»، أَيْ: نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ.

(**وَكَذَا يَوْمُ الشَّكِّ**) صَوْمُهُ حَرَامٌ، فَلَا يَصِحُّ، لِقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. قِيلَ: وَالْمَعْنَى فِيهِ الْقُوَّةُ عَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ، وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ صَوْمِ شَعْبَانَ.

(**إِلَّا مَا**) أَيْ: صَوْمًا (**لَهُ سَبَبٌ**) كَوِرْدٍ وَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ، فَيَصِحُّ إِيقَاعُهُ يَوْمَ الشَّكِّ، كَنَظِيرِهِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»، بِأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَالِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ، وَقِيسَ

---

(١) سُمِّيت أيامَ التشريق لإشراق نهارها بالشمس، وليلها بالقمر، وقيل: لأن الناس يشرِّقون اللحمَ فيها في الشمس. رملي.

بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ. وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ بِخَبَرِ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»، لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الظَّاهِرِ[1].

وَسَوَاءٌ فِي الْقَضَاءِ الْفَرْضُ وَالنَّفْلُ، وَلَا كَرَاهَةَ فِي صَوْمِهِ لِوِرْدٍ، وَكَذَا لِفَرْضٍ كَمَا فِي «الْمَجْمُوعِ» عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: «لَوْ أَخَّرَ صَوْمًا لِيُوقِعَهُ يَوْمَ الشَّكِّ فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا تَحْرِيمُهُ»[2]. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا اُسْتُحِبَّ صَوْمُهُ إِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، حَيْثُ قَالَ بِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ؟

قُلْنَا: نَحْنُ لَا نُرَاعِي الْخِلَافَ إِذَا خَالَفَ سُنَّةً صَرِيحَةً، وَهِيَ هُنَا خَبَرُ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

(فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُ لَمْ يَصِحَّ)، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ».

(وَهُوَ) أَيْ: يَوْمُ الشَّكِّ: **(يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ الَّذِي يَتَحَدَّثُ فِيهِ بِالرُّؤْيَةِ مَنْ يُظَنُّ صِدْقُهُ[3] وَلَمْ يَثْبُتْ)** بِأَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ، أَوْ شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌ أَوْ عَبِيدٌ

---

(١) لأن قوله: (فليصمه) خاص في الورد، وقوله: (فلا تصوموا) عام في الورد وغيره، والخاص نصٌّ، والعام ظاهر. ومن جهة أخرى فمفهوم الحديث الأول إباحة تقدُّم رمصان بصوم أكثر من يومين، ومنطوق الحديث الثاني منع الصوم بعد انتصاف شعبان، والمنطوق مقدَّم على المفهوم.

(٢) قال الشبراملسي على النهاية (٣/ ١٧٨): «(قوله: فلو أخر صوما) أي: ولو واجبا، (قوله: فقياس كلامهم) معتمد، أي: بل وقياس ذلك أيضًا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم عليه أيضًا ولم ينعقد».

(٣) قال ابن حجر في التحفة (٣/ ٤١٩): «وأما قول الروض: «الذي يتحدث فيه بالرؤية

أَوْ فَسَقَةٌ أَوْ نِسَاءٌ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ، أَوْ عَدْلٌ وَلَمْ يُكْتَفَ بِهِ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ مِنْهُ.

نَعَمْ، مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَصِحُّ مِنْهُ صَوْمُهُ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْبَغَوِيِّ فِي طَائِفَةٍ أَوَّلَ الْبَابِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَائِهِ صِحَّةُ نِيَّةِ مُعْتَقِدِ ذَلِكَ وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ. فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ، وَأُجِيبَ عَمَّا زَعَمَهُ أَيْضًا بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَى فِيهَا نَظَرٌ، وَذَكَرْتُ بَعْضَهَا فِي «شَرْحِ الْبَهْجَةِ»[1].

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ أَطْبَقَ الْغَيْمُ أَمْ لَا. وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ، احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَحَدَّثْ أَحَدٌ بِالرُّؤْيَةِ، فَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ شَكٍّ، بَلْ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ، لِخَبَرِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ»

من يظن صدقه» فهو مخالف لعبارة أصله، وعجيب كون شيخنا لم ينبه على ذلك، وهي «إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل: أنا رأيته، أو قاله ولم يقبل الواحد، أو قاله عدد من النساء أو العبيد أو الفساق وظن صدقهم» انتهت، فظنُّ الصدق إنما اشترطه في قول غير الأهل لا في التحدث، فالوجه أنه لا يشترط فيه ظنُّ صدق، بل تولُّد شك».

(١) وينظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر (٢/ ٥٩، ٧٥-٧٦). والحاصل أن خبر العدل يجب قبوله وإن لم يَحكم به حاكم أو لم يصدِّقه المخبِر إلا لمانع معلوم، وبقية مَن ذُكر من الصبيان والعبيد والنساء والفسقة: مَن اعتقد صدق قول واحد منهم وجب عليه الصوم وصحَّ منه، ومَن ظن صدقه من غير جزمٍ جاز له الصوم وصحَّ منه بشرط أن يتبين كون ذلك اليوم من رمضان، ومن لم يعتقد ولم يظن الصدق حرُم عليه الصوم، فهذه ثلاث حالات لها أحكام ثلاثة، فيجب التمييز بينها.



(فَرْعٌ): [في صوم النصف الثاني من شعبان]

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إِنْ لَمْ يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ فِي «الْمَجْمُوعِ» وَغَيْرِهِ، لِخَبَرِ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ مُرَادًا حِفْظًا لِأَصْلِ مَطْلُوبِيَّةِ الصَّوْمِ[1].



(١) وفي رواية زيادة: «ومن كان عليه قضاء فليصمه، ومن شاء فليسرد الصوم». ترتيب الأمالي الخميسية (١٨٩٦)، وجزء فيه أحاديث أبي الشيخ (١١١).

(فَصْلٌ) [في الوِصال وفي سنن الصوم]

(**الْفِطْرُ بَيْنَ الصَّوْمَيْنِ وَاجِبٌ؛ إِذِ الْوِصَالُ**) فِي الصَّوْمِ نَفْلًا كَانَ أَوْ فَرْضًا (**حَرَامٌ**)، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَهُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلَا يَتَنَاوَلُ بِاللَّيْلِ مَطْعُومًا عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ[1]، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَنَحْوَهُ لَا يَمْنَعُ الْوِصَالَ، قَالَ فِي «الْمُهِمَّاتِ»: «وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَالِ لِلضَّعْفِ - أَيْ: عَنِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ -، وَتَرْكُ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ لَا يُضْعِفُ بَلْ يُقَوِّي».

قَالَ: «وَتَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ - أَيْ: وَغَيْرِهِ - بِأَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ، يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِمْسَاكِ كَتَارِكِ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ لَيْلًا مِنْ تَعَاطِي الْمُفْطِرِ وِصَالًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ صَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ»[2].

١- (**وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهُ**) أَيِ: الْفِطْرِ (**بِتَحَقُّقِ الْغُرُوبِ**) أَيْ: عِنْدَهُ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»، زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: «وَأَخَّرُوا السُّحُورَ». وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ. وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَرَأَى أَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ، نَقَلَهُ

---

(١) قال الرملي: قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال، فلعله من غير قصد إليه، بل لغفلة أو لاستغراق في المعارف.

(٢) قال الخطيب في المغني (٢/ ١٦٥): «وهذا ظاهر؛ لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، وهو حاصل في هذه الحالة».

فِي «الْمَجْمُوعِ» عَنْ نَصِّ «الْأُمِّ».

وَخَرَجَ بِتَحَقُّقِ الْغُرُوبِ: ظَنُّهُ بِاجْتِهَادٍ؛ فَلَا يُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بِهِ، وَظَنُّهُ بِلَا اجْتِهَادٍ وَشَكُّهُ؛ فَيَحْرُمُ بِهِمَا كَمَا مَرَّ ذَلِكَ.

٢- (وَ) يُسَنُّ (**كَوْنُهُ عَلَى تَمْرٍ ثُمَّ حُلْوٍ، وَإِلَّا**) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ (**فَمَاءٌ**)[1]، لِخَبَرِ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ. وَلِخَبَرِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَقَضِيَّتُهُ: تَقْدِيمُ الرُّطَبِ عَلَى التَّمْرِ، وَهُوَ كَذَلِكَ. وَأَنَّ السُّنَّةَ تَثْلِيثُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي حَرْمَلَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَصْحَابِ، وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِتَمْرَةٍ بِحَمْلِ ذَاكَ عَلَى أَصْلِ السَّنَةِ، وَهَذَا عَلَى كَمَالِهَا.

قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ: «وَالْقَصْدُ بِذَلِكَ أَلَّا يَدْخُلَ أَوَّلًا جَوْفَهُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ هَذَا مَعَ قَصْدِ الْحَلَاوَةِ تَفَاؤُلًا».

قَالَ: «وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ سُنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ لِبَرَكَتِهِ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمْرِ فَحَسَنٌ». وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ وَلِلْمَعْنَى الَّذِي شُرِعَ الْفِطْرُ عَلَى التَّمْرِ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ حِفْظُ الْبَصَرِ أَوْ أَنَّ التَّمْرَ إِذَا نَزَلَ إِلَى الْمَعِدَةِ: فَإِنْ وَجَدَهَا خَالِيَةً حَصَلَ الْغِذَاءُ، وَإِلَّا أَخْرَجَ مَا هُنَاكَ مِنْ بَقَايَا الطَّعَامِ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي مَاءِ زَمْزَمَ.

٣- (وَ) يُسَنُّ (**أَنْ يَتَسَحَّرَ**)، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ

---

(١) وفي نسخة: «على تمر وإلا فماء ثم حلو» وهو غريب شاذ.

بَرَكَةً»، وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ».

وَالسَّحُورُ بِفَتْحِ السِّينِ: الْمَأْكُولُ فِي السَّحَرِ، وَبِضَمِّهَا: الْأَكْلُ حِينَئِذٍ.

وَيَحْصُلُ بِقَلِيلِ الْمَطْعُومِ وَكَثِيرِهِ، لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ».

٤- (وَ) أَنْ (**يُؤَخِّرَهُ مَا لَمْ يَشُكَّ**) فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، لِخَبَرِ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ» وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّقَوِّي عَلَى الْعِبَادَةِ. فَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يُسَنَّ التَّأْخِيرُ، بَلِ الْأَفْضَلُ تَرْكُهُ، لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَرِيبُك».

(**وَيُسْتَحَبُّ**) اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (**فِي رَمَضَانَ**):

٥- (**مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ**)، وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. وَذَكَرَ الْأَصْلُ اسْتِحْبَابَ كَثْرَةِ تِلَاوَتِهِ.

٦- (**وَكَثْرَةُ الْجُودِ**)، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ.

٧- (وَ) كَثْرَةُ (**الِاعْتِكَافِ**)، لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِصَوْنِ النَّفْسِ عَنِ ارْتِكَابِ مَا لَا يَلِيقُ.

(**لَا سِيَّمَا**) فِي (**الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ**) مِنْهُ، فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ، لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَرَوَيَا خَبَرَ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

(**فَيَعْتَكِفُ قَبْلَ دُخُولِهَا لِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ**) - وَقَوْلُهُ: (**وَأَنْ يَقِفَ**) أَيْ:

يَمْكُثَ مُعْتَكِفًا (**إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ**)، مُعْتَرِضٌ بَيْنَ الْمُعَلَّلِ وَالتَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ - (**فَإِنَّهَا**) أَيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ (**فِيهَا**) أَيْ: فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، (**لَا تَنْتَقِلُ**) مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِنْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ مِنْ لَيْلَةٍ مِنْهُ إِلَى أُخْرَى مِنْهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ، وَحَثًّا عَلَى إِحْيَاءِ جَمِيعِ لَيَالِي الْعَشْرِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِلُزُومِهَا لَيْلَةً بِعَيْنِهَا، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: إِنَّهَا لَيْلَةُ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ[1]، وَفِي آخَرَ: إِنَّهَا لَيْلَةُ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ. وَدَلِيلُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالثَّانِي فِي مُسْلِمٍ. وَجَمَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: «وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ».

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ (**خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ**)، فَلَمْ تَكُنْ لِمَنْ قَبْلَهُمْ، وَهِيَ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، وَسُمِّيَتْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ لِأَنَّهَا لَيْلَةُ الْحُكْمِ وَالْفَصْلِ، وَقِيلَ: لِعِظَمِ قَدْرِهَا.

(**وَهِيَ أَفْضَلُ لَيْلَةٍ**) فِي الْعَامِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾، أَيِ: الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

(**وَبَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**) بِالْإِجْمَاعِ، فَيُسْتَحَبُّ طَلَبُهَا وَالِاجْتِهَادُ فِي إِدْرَاكِهَا كُلَّ عَامٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ»، فَالْمُرَادُ رَفْعُ عِلْمِ عَيْنِهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ رَفْعَ وُجُودِهَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْتِمَاسِهَا، وَمَعْنَى «عَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ» أَيْ: لِتَرْغَبُوا فِي طَلَبِهَا وَالِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ اللَّيَالِي.

(**وَأَرْجَاهَا لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ أَوْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ**)، ثُمَّ سَائِرِ أَوْتَارِهِ،

---

(١) قال الأذرعي: الذي قاله الأكثرون: أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير، وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي: إنه مذهب الشافعي. رملي.

لِأَخْبَارٍ مِنْهَا غَيْرَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِيمَا مَرَّ: خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».

(**فَلْيُكْثِرْ فِيهَا وَفِي يَوْمِهَا مِنَ الدُّعَاءِ**) بِمَا أَحَبَّ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا، مَعَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَأَتَّى مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، بِإِخْلَاصٍ وَصِحَّةِ يَقِينٍ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا - أَيْ: تَصْدِيقًا بِأَنَّهَا حَقٌّ وَطَاعَةٌ - وَاحْتِسَابًا - أَيْ: طَلَبًا لِرِضَا اللهِ وَثَوَابِهِ لَا لِلرِّيَاءِ وَنَحْوِهِ - غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وَقِيسَ بِهَا يَوْمُهَا.

(**وَ**) مِنْ (**قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ إِنَّك عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي**)، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَاذَا أَقُولُ: قَالَ: «تَقُولِينَ: اللَّهُمَّ إِنَّك عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(**وَعَلَامَتُهَا عَدَمُ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ**) فِيهَا، (**وَ**) أَنْ (**تَطْلُعَ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا**) بَيْضَاءَ (**بِلَا كَثِيرِ شُعَاعٍ**) لِخَبَرٍ فِي مُسْلِمٍ وَرَدَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَفِي حِكْمَتِهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا اللهُ لَهَا.

ثَانِيهِمَا: أَنَّ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَتِهَا، وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا بِمَا تَنْزِلُ بِهِ، فَسَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَشُعَاعَهَا.

قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «فَإِنْ قِيلَ: أَيُّ فَائِدَةٍ لِمَعْرِفَةِ صِفَتِهَا بَعْدَ فَوَاتِهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادُهُ فِي يَوْمِهَا الَّذِي بَعْدَهَا كَاجْتِهَادِهِ فِيهَا.

ثَانِيهِمَا: الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ، فَإِذَا عُرِفَتْ لَيْلَتُهَا فِي سَنَةٍ

انْتُفِعَ بِذَلِكَ فِي الِاجْتِهَادِ فِيهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا».

وَيُسَنُّ لِمَنْ رَآهَا كَتْمُهَا، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: «لَا يَنَالُ فَضْلَهَا إِلَّا مَنْ أَطْلَعَهُ اللهُ عَلَيْهَا، فَلَوْ قَامَهَا إِنْسَانٌ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا لَمْ يَنَلْ فَضْلَهَا»، وَقَدْ يُنَازِعُهُ فِيهِ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي: «يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى التَّعَبُّدِ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي كُلِّهَا حَتَّى يَحُوزَ الْفَضِيلَةَ»[1].

(وَلَوْ عَلَّقَ قَبْلَ دُخُولِ الْعَشْرِ) الْأَوَاخِرِ، فِي رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ **(طَلَاقًا)** مَثَلًا **(بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ)**، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، **(طَلُقَتْ بِأَوَّلِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ)**؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَرَّتْ بِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي إِحْدَى لَيَالِي الْعَشْرِ.

(أَوْ) عَلَّقَهُ **(فِي أَثْنَاءِ الْعَشْرِ، طَلُقَتْ بِأَوَّلِ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ سَنَةٍ تَمْضِي)** عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَرَّتْ بِهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ فِيمَا إِذَا عَلَّقَهُ قَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَلْزَمُ لَيْلَةَ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ أَوِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ؟

قُلْتُ: لَيْسَ ذَلِكَ مَقْطُوعًا بِهِ وَلَا مَظْنُونًا ظَنًّا قَوِيًّا، لِمُعَارَضَتِهِ مَا صَحَّتْ فِيهِ الْأَخْبَارُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ، مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ.

٨- **(وَيَنْبَغِي لَهُ)** أَيْ: لِلصَّائِمِ، أَيْ: يُسَنُّ لَهُ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ، **(كَفُّ اللِّسَانِ**

---

(١) قال الخطيب في المغني (٢/ ١٨٩): «وهذا أولى. نعم، حال من اطلع أكمل إذا قام بوظائفها». وقال الرملي في النهاية (٣/ ٢١٤): «يحمل قول من قال: «لم ينل فضلها» على الكامل، فلا ينافيه ما ذكر». وفي التحفة (٣/ ٤٦٣): «ولا ينال فضلها أي: كماله».

عَنِ الْفُحْشِ)، كَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ الْمُحَرَّمَاتِ[1]، فَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ بِارْتِكَابِهَا، بِخِلَافِ ارْتِكَابِ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مِنْ حَيْثُ الصَّوْمُ كَالِاسْتِقَاءَةِ.

وَإِنَّمَا طُلِبَ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ: «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ، الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ». وَلِأَنَّهُ يُحْبِطُ الثَّوَابَ؛ فَالْمُرَادُ أَنَّ كَمَالَ الصَّوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِصِيَانَتِهِ عَنِ اللَّغْوِ وَالْكَلَامِ الرَّدِيءِ، لَا أَنَّ الصَّوْمَ يَبْطُلُ بِهِمَا.

فَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ» مَرَّتَيْنِ.

يَقُولُهُ بِقَلْبِهِ لِنَفْسِهِ لِتَصْبِرَ وَلَا تُشَاتِمَ، فَتَذْهَبَ بَرَكَةُ صَوْمِهَا، كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ. أَوْ بِلِسَانِهِ بِنِيَّةِ وَعْظِ الشَّاتِمِ وَدَفْعِهِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ جَمْعٍ وَصَحَّحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَحَسَنٌ»، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى إِمْسَاكِ صَاحِبِهِ عَنْهُ».

٩- (**وَ**) يَنْبَغِي لَهُ كَفٌّ (**النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ**[2]) الَّتِي لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ،

---

(١) ما أحسن قول المتولي: يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل، وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل، وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب. اهـ. رملي.

(٢) من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس. رملي. قال ولده: ولو في يوم جمعة، تقديمًا للنهي الخاص على التطيُّب فيه العام، كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء.

كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا وَلَمْسِهَا، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ[1]، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ، وَيُكْرَهُ لَهُ دُخُولُ الْحَمَّامِ.

١٠- **(وَ)** يَنْبَغِي لَهُ **(تَرْكُ السِّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ)**، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وَالْخُلُوفُ بِضَمِّ الْخَاءِ: تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ. وَأَطْيَبِيَّةُ الْخُلُوفِ تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ إِبْقَائِهِ، فَكُرِهَتْ إِزَالَتُهُ. وَقِيلَ: لَا تُكْرَهُ، وَاخْتَارَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَالْمُرَادُ الْخُلُوفُ بَعْدَ الزَّوَالِ، لِخَبَرِ: «أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا»، ثُمَّ قَالَ: «وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُمْ يُمْسُونَ وَخُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، رَوَاهُ السَّمْعَانِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» عَنْ حِكَايَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ[2]. وَالْمَسَاءُ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ تَغَيُّرَ الْفَمِ بِالصَّوْمِ إِنَّمَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ. وَصَحَّحَ فِي «الْمَجْمُوعِ» أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَزُولُ بِالْغُرُوبِ.

١١- **(وَ)** يَنْبَغِي لَهُ **(تَقْدِيمُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ)** وَالنِّفَاسِ عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ الْآتِي، وَخَشْيَةً مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ الْأُذُنِ أَوِ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْغُسْلُ

---

(١) ولخبر الصحيحين: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، قال الشارح في البخاري: «(وشهوته) مِن عطف العام على الخاص».

(٢) في فتاوى ابن الصلاح (١/ ١٠٥): «وروى هذا الحديث الفقيه الحافظ أبو بكر السمعاني رحمه الله في أماليه، وأملى فيه مجلسا كبيرًا، وقال: هذا حديث حسن». ورواه البيهقي في الشعب.

الْكَامِلُ.

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: «وَقِيَاسُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الِاغْتِسَالِ عَقِبَ الِاحْتِلَامِ نَهَارًا».

(**فَإِنْ طَهُرَتْ**) أَيِ: انْقَطَعَ حَيْضُهَا أَوْ نِفَاسُهَا، (**وَصَامَتْ**) أَوْ صَامَ الْجُنُبُ، (**بِلَا غُسْلٍ، صَحَّ**) الصَّوْمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَٱلْـَٰٔنَ بَـٰشِرُوهُنَّ﴾، وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. وَقِيسَ بِالْجُنُبِ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ.

وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ»، فَحَمَلُوهُ عَلَى مَنْ أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَ الْجِمَاعَ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى النَّسْخِ، وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

١٢- (**وَ**) يَنْبَغِي لَهُ (**أَنْ يَقُولَ بَعْدَ**) وَفِي نُسْخَةٍ: عِنْدَ (**الْإِفْطَارِ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ**)، لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ.

وَرَوَى أَيْضًا أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَئِذٍ: «اللَّهُمَّ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».

١٣- (**وَأَنْ يُفَطِّرَ الصَّائِمِينَ**) بِأَنْ يُعَشِّيَهُمْ، لِخَبَرِ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

(**فَإِنْ عَجَزَ**) عَنْ عَشَائِهِمْ، (**فَطَّرَهُمْ عَلَى تَمْرٍ أَوْ مَاءٍ**)، عِبَارَةُ الْأَصْلِ: «شَرْبَةٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا»، قَالَ الْمُتَوَلِّي: لِمَا رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ: «يُعْطِي اللهُ تَعَالَى هَذَا الثَّوَابَ مَنْ

فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ»[1].

١٤- (وَ) أَنْ (**يَحْتَرِزَ عَنِ الْعَلْكِ**)، بِفَتْحِ الْعَيْنِ: الْمَضْغُ، وَبِكَسْرِهَا: الْمَعْلُوكُ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ الرِّيقَ: فَإِنِ ابْتَلَعَهُ أَفْطَرَ فِي وَجْهٍ، وَإِنْ أَلْقَاهُ عَطَّشَهُ. وَهُوَ مَكْرُوهٌ قَالَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

١٥- (وَ) عَنْ (**ذَوْقِ الطَّعَامِ**)، خَوْفَ الْوُصُولِ إِلَى حَلْقِهِ، أَوْ تَعَاطِيهِ لِغَلَبَةِ شَهْوَتِهِ.



[فرعٌ في صدقة التطوع][2]

(**وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ**)، لِآيَةِ: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا﴾، وَلِخَبَرِ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ»، وَخَبَرِ: «لِيَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ، وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ دِرْهَمِهِ، وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ»، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

وَخَبَرِ: «مَنْ أَطْعَمَ جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، وَمَنْ كَسَا مُؤْمِنًا عَارِيًا كَسَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ. وَخُضْرُ الْجَنَّةِ: ثِيَابُهَا الْخُضْرُ.

(**وَتَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ فِي**) شَهْرِ (**رَمَضَانَ**)، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِيمَا

---

(١) رواه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في الشعب والبزار في مسنده وغيرهم، وفيه: «ومن أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة».

(٢) هذا الفرع كله مزيد هنا، مأخوذ من باب صدقة التطوع في آخر كتاب الزكاة.

يَأْتِي[1]، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، وَلِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَةِ، فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ، فَتَكُونُ الْحَاجَةُ فِيهِ أَشَدَّ.

(وَ) فِي سَائِرِ (**الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ**) كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ[2]، لِفَضِيلَتِهَا، (وَ) فِي (**الْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ**) كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إِلَيْهَا، بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِيهَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا غَالِبًا، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

(**وَعِنْدَ الْمُهِمَّاتِ**) مِنَ الْأُمُورِ كَغَزْوٍ وَحَجٍّ؛ لِأَنَّهَا أَرْجَى لِقَضَائِهَا، وَلِآيَةِ: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾. (وَ) عِنْدَ (**الْمَرَضِ وَالْكُسُوفِ وَالسَّفَرِ**) وَنَحْوِهَا.

(**وَيُسْتَحَبُّ**) اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا (**التَّوْسِيعُ عَلَى الْعِيَالِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ**)، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتَا لِبِلَالٍ: سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ يُجْزِئُ أَنْ نَتَصَدَّقَ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَيَتَامَى فِي حُجُورِنَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

وَلِخَبَرِ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ فَقَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا».

(**لَا سِيَّمَا**) فِي (**عَشْرِ آخِرِهِ**)؛ لِأَنَّ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا عَدَاهُ،

---

(١) أي: من سائر الأوقات الشريفة.

(٢) ويوم الجمعة؛ لأنه عيدنا أهلَ الإسلام، كما في الحديث. رملي.

وَإِضَافَةُ عَشْرٍ إِلَى آخِرِهِ مِنْ إِضَافَةِ الْعَامِّ إِلَى الْخَاصِّ كَشَجَرِ أَرَاكٍ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّاغِبِ فِي الْخَيْرِ أَلَّا يُخْلِيَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا»، وَلِخَبَرِ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ».

(فَصْلٌ) [فيما يجوِّز الفطر من الأعذار]

(**وَيُبَاحُ الْفِطْرُ**) مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ:

١- (**لِخَوْفِ الْهَلَاكِ**) عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ (**مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ**) وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ﴾.

وَلَا يُنَافِي التَّعْبِيرُ بِالْإِبَاحَةِ مَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ وُجُوبِ الْفِطْرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُجَامِعُهُ[1].

٢- (**وَ**) يُبَاحُ (**بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ الْمُبَاحِ**)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ أَيْ: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ ﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وَقِيَاسًا عَلَى الْقَصْرِ، بِخِلَافِ السَّفَرِ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ الْمُحَرَّمِ.

٣- (**وَبِمَرَضٍ يُجْهِدُهُ**) أَيْ: يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَهُ، (**أَوْ يَزِيدُهُ الصَّوْمُ فِي مَرَضِهِ**[2])، كَنَظِيرِهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَلِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، سَوَاءٌ أَتَعَدَّى بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَمْ لَا.

(**وَعَلَيْهِ**) أَيِ: الْمَرِيضِ (**أَنْ يَنْوِيَ إِنْ خَفَّ مَرَضُهُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ**)، بِحَيْثُ لَا يُبَاحُ مَعَهُ تَرْكُ الصَّوْمِ، وَإِلَّا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ.

(**وَلَهُ الْفِطْرُ بِحُدُوثِ الْمَرَضِ**)، لِوُجُودِ الْمُحْوِجِ لَهُ بِلَا اخْتِيَارٍ.

(**لَا**) بِحُدُوثِ (**السَّفَرِ**)، تَغْلِيبًا لِلْحَضَرِ.

---

(١) بل في القاعدة الأكثرية: ما جاز بعد منعه كان واجبًا. النهاية (٤/ ٣١٠).

(٢) قال الشارح: ولو قال: «أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي مَرَضِهِ» كان أوضح وأخصر.

(**فَإِنْ نَوَى**) الْمُقِيمُ لَيْلًا (**ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، تَرَخَّصَ**) بِالْفِطْرِ وَغَيْرِهِ، لِدَوَامِ الْعُذْرِ، وَقَدْ أَفْطَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ بِقَدَحِ مَاءٍ، لَمَّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ تَتِمَّةٌ سَتَأْتِي.

(**وَكَذَا لَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ صَائِمًا**) يَتَرَخَّصُ، بِخِلَافِ مَنْ نَوَى إِتْمَامَ الصَّلَاةِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ؛ لِئَلَّا يَتْرُكَ مَا الْتَزَمَهُ لَا إِلَى بَدَلٍ، وَأَمَّا الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ فَلَمْ يَتْرُكْهُ إِلَّا إِلَى بَدَلٍ، وَهُوَ الْقَضَاءُ.

(**وَلَمْ يُكْرَهْ**) لَهُ التَّرَخُّصُ فِي ذَلِكَ. وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ التَّرَخُّصِ نِيَّتُهُ، كَالْمُحْصَرِ يُرِيدُ التَّحَلُّلَ، كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ.

(**وَلَوْ أَقَامَ**) الْمُسَافِرُ (**أَوْ شُفِيَ**) الْمَرِيضُ وَهُوَ صَائِمٌ، (**لَمْ يُفْطِرْ**)، لِانْتِفَاءِ الْمُبِيحِ.

(**وَالصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ أَفْضَلُ**) مِنْ فِطْرِهِ، لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، وَلِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَفَضِيلَةِ الْوَقْتِ. وَفَارَقَ ذَلِكَ أَفْضَلِيَّةَ الْقَصْرِ بِأَنَّ فِي الْقَصْرِ بَرَاءَةً لِلذِّمَّةِ وَمُحَافَظَةً عَلَى فَضِيلَةِ الْوَقْتِ بِخِلَافِ الْفِطْرِ، وَبِأَنَّ فِيهِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ، وَلَيْسَ هُنَا خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ فِي إِيجَابِ الْفِطْرِ، فَكَانَ الصَّوْمُ أَفْضَلَ.

(**إِلَّا إِنْ خَافَ**) مِنْهُ (**ضَرَرًا فِي الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ**)[1]، فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ. وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، وَلَا

(١) أو شكَّ في جواز الفطر، أو كره الأخذ به، أو كان ممن يُقتدى به، أو كان سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما. رملي.

يَحْرُمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْد أَنْ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، فَلِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ لَهُمْ بِالْفِطْرِ؛ لِيَتَقَوَّوْا لِعَدُوِّهِمْ.



(فَرْعٌ) [في وجوب القضاء على كل مفطر]

(كُلُّ) شَخْصٍ (مُفْطِرٍ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ[1]، يَقْضِي مَا فَاتَهُ)، لِآيَةِ: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا﴾، وَقِيسَ بِمَنْ فِيهَا غَيْرُهُ.

(لَا صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ)، كَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْأَدَاءُ، وَلِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا.

(وَ) لَا (كَافِرٌ أَصْلِيٌّ)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾، وَلِلْإِجْمَاعِ، وَتَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ.

(فَيَقْضِي الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ)، لِلْآيَةِ.

(وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ)، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(وَذُو إِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ اسْتَغْرَقَا) الْيَوْمَ بِالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ. أَمَّا الْإِغْمَاءُ؛ فَلِأَنَّهُ نَوْعُ مَرَضٍ، وَلِهَذَا يَجُوزُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ، فَانْدَرَجَ فِي الْآيَةِ، وَيُخَالِفُ الصَّلَاةَ لِتَكَرُّرِهَا. وَأَمَّا السُّكْرُ؛ فَلِأَنَّ مَنْ قَامَ بِهِ فِي مَعْنَى الْمُكَلَّفِ.

(وَلَوْ جُنَّ) السَّكْرَانُ (فِي سُكْرِهِ)، فَإِنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ[2].

---

(١) فإن كان لعذر فعلى التراخي، لكن قبل رمضان الثاني. أو تعدِّيًا ففورًا ولو في السفر بلا تضرر.

(٢) أي: في السُّكر الذي تخلله الجنون، أما لو كان مجنونًا فسَكِر أثناء جنونه فلا قضاء عليه.

(**وَيَقْضِي الْمُرْتَدُّ**) مَا فَاتَهُ (**حَتَّى زَمَنَ جُنُونِهِ**)، كَمَا فِي الصَّلَاةِ.

(**وَيُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ**) لِرَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، تَعْجِيلًا لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَلَمْ يَجِبْ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ.

قَالَ فِي «الْمُهِمَّاتِ»: «وَقَدْ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْعَرَضِ، وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ: ضِيقُ الْوَقْتِ، وَتَعَمُّدُ التَّرْكِ»، قَالَ غَيْرُهُ: وَالنَّذْرُ.

(فَصْلٌ) [فيمن يجب عليه الإمساك]

(**مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً**) أَيْ: بِخِلَافِ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، (**لَزِمَهُ إِمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ**)، لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَتَشْبِيهًا بِالصَّائِمِينَ، مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فِيهِمَا، وَلِأَنَّهُ بَعْضُ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَنِسْيَانُهُ النِّيَّةَ يُشْعِرُ بِعَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ، فَهُوَ نَوْعُ تَقْصِيرٍ.

وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ، كَمَا فِي «الْمَجْمُوعِ»، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إِذَا أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ، وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ هُنَا، لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْإِثْمُ.

وَإِنَّمَا كَانَ الْإِمْسَاكُ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الصَّوْمِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَلِهَذَا لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ كَمَا سَيَأْتِي، بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

(**فَإِنْ خَالَفَ**) فَلَمْ يُمْسِكْ، (**أَثِمَ**)، لِمُخَالَفَتِهِ الْوَاجِبَ.

(**وَيُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِمَرِيضٍ شُفِيَ**) مِنْ مَرَضِهِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، (**وَلِمُسَافِرٍ قَدِمَ**) مِنْ سَفَرِهِ كَذَلِكَ، حَالَةَ كَوْنِهِمَا (**مُفْطِرَيْنِ أَوْ لَمْ يَنْوِيَا**[1])، لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُمَا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِ الْيَوْمِ، وَزَوَالُ الْعُذْرِ بَعْدَ التَّرَخُّصِ لَا يُؤَثِّرُ، كَمَا لَوْ أَقَامَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ الْقَصْرِ.

(**وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا إِخْفَاؤُهُ**) أَيِ: الْإِفْطَارِ، إِنْ أَفْطَرَا؛ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَا إِلَى التُّهْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ. (**وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي جِمَاعٍ**) مُفْطِرَةٍ، نَحْوُ (**صَغِيرَةٍ**) مُفْطِرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَكَافِرَةٍ، (**وَحَائِضٍ طَهُرَتْ**) مِنْ حَيْضِهَا وَاغْتَسَلَتْ؛ لِأَنَّهُمَا مُفْطِرَانِ،

---

(١) قال الشارح: ولو قال: «مُفْطِرِينَ وَلَوْ بِتَرْكِ النِّيَّةِ» كان أَولى؛ لأن من أصبح تاركًا للنية فقد أصبح مفطرًا.

فَأَشْبَهَا الْمُسَافِرَيْنِ وَالْمَرِيضَيْنِ. وَهَذَا عُلِمَ مِنِ اسْتِحْبَابِ الْإِمْسَاكِ.



(فَرْعٌ) [في بقية من يجب عليه الإمساك ومن لا يجب عليه]

(**إِذَا ثَبَتَ يَوْمُ الشَّكِّ**) مِنْ رَمَضَانَ، (**لَزِمَهُمْ**) أَيْ: أَهْلَ الْوُجُوبِ الْمُفْطِرِينَ وَلَوْ شَرْعًا: (**الْقَضَاءُ**) كَسَائِرِ أَيَّامِهِ، (**وَالْإِمْسَاكُ**)؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ جَهِلُوهُ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ الْإِفْطَارِ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا مَرَّ.

(**ثُمَّ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِرًا، أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ، لَمْ يَلْزَمِ الْإِمْسَاكُ**)، لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمْ بِالصَّوْمِ، وَالْإِمْسَاكُ تَبَعٌ لَهُ، وَلِأَنَّهُمْ أَفْطَرُوا بِعُذْرٍ، فَأَشْبَهُوا الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ.

(**وَ**) لَا (**الْقَضَاءُ**)؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا زَمَنًا يَسَعُ الْأَدَاءَ، وَإِتْمَامُهُ خَارِجَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، فَأَشْبَهُوا مَنْ أَدْرَكَ زَمَنًا لَا يَسَعُ الصَّلَاةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ، وَبِهَذَا فَارَقَ إِدْرَاكَ ذَلِكَ آخِرَ وَقْتِهَا.

(**بَلْ يُسْتَحَبَّانِ**[1]) أَيِ: الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ، خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ.

(**وَلَوْ بَلَغَ**) الصَّبِيُّ بِالنَّهَارِ (**صَائِمًا**) بِأَنْ نَوَى لَيْلًا، (**لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ**) بِلَا قَضَاءٍ، (**وَالْكَفَّارَةُ لَوْ جَامَعَ فِيهِ**) بَعْدَ بُلُوغِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ.

(**وَلَا يَلْزَمُهَا**) أَيِ: الْحَائِضَ (**الْإِمْسَاكُ لِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ**) فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لِمَا مَرَّ فِيمَا إِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، وَمِثْلُهَا النُّفَسَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الْأَصْلُ.

(**وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ**)، كَمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ، (**فَصَامَ غَيْرُهُ فِيهِ، لَمْ**

---

(١) قوله: (بَلْ يُسْتَحَبَّانِ)، استئناف، أو عطف جملة على جملة، و«بل» هنا للانتقال من غرض إلى آخر، لا للإبطال.

يَصِحَّ وَلَوْ نَفْلًا) بِنِيَّةٍ (قَبْلَ الزَّوَالِ)، لِتَعَيُّنِهِ لِصَوْمِهِ.



(فَصْلٌ) [في كفارة الجماع في رمضان]

(وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، بِجِمَاعٍ تَامٍّ أَثِمَ بِهِ لِأَجْلِ الصَّوْمِ، لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ)، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ.

فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، فَصُمْ شَهْرَيْنِ، فَأَطْعِمْ سِتِّينَ» بِالْأَمْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: فَأُتِيَ بِعَرَقِ تَمْرٍ قَدْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: «وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ «فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا»». وَالْعَرَقُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ: مِكْتَلٌ يُنْسَجُ مِنْ خُوصِ النَّخْلِ.

(فَمَنْ أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ) كَأَكْلٍ وَاسْتِمْنَاءٍ، **(لَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ)**[1]، لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْجِمَاعِ، وَهُوَ أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِ.

(وَلَا تَلْزَمُ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا) أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا، **(أَوْ)** جِمَاعًا **(ثَانِيًا؛ إِذْ لَا إِفْسَادَ)**[2].

---

(١) قال الشارح: وهذا يُغني عنه قوله فيما يأتي: «وَقَوْلُنَا بِجِمَاعٍ» إلى آخره.

(٢) قال الشارح: تقدم أنها تلزم فيما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام، مع أنه لا إفساد؛ لأنه فرع الانعقاد، ولم ينعقد كما مرَّ مع توجيهه.

(**أَوْ**) جَامَعَ (**مُسَافِرًا؛ إِذْ لَا إِثْمَ**)[1].

(**وَقَوْلُنَا**: «**صَوْمَهُ**» **احْتِرَازٌ مِنْ مُسَافِرٍ**) أَوْ مَرِيضٍ (**أَفْسَدَ صَوْمَ امْرَأَةٍ**)، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِإِفْسَادِهَا صَوْمَهَا بِالْجِمَاعِ كَمَا سَيَأْتِي، فَبِالْأَوْلَى إِفْسَادُ غَيْرِهَا لَهُ.

(**وَقَوْلُنَا**: «**فِي يَوْمٍ**» **يَدُلُّ**) عَلَى (**أَنَّهَا تَجِبُ لِكُلِّ يَوْمٍ**)، وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْأَوَّلِ؛ إِذْ كُلُّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ بِرَأْسِهَا، وَقَدْ تَكَرَّرَ الْإِفْسَادُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ تَكَرَّرَ فِي حَجَّتَيْنِ.

(**وَقَوْلُنَا**: «**مِنْ رَمَضَانَ**» **احْتِرَازٌ مِنَ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ**)، فَلَا كَفَّارَةَ فِي إِفْسَادِهَا، لِوُرُودِ النَّصِّ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِفَضَائِلَ لَا يَشْرَكُهُ فِيهَا غَيْرُهُ.

(**وَقَوْلُنَا**: «**بِجِمَاعٍ**» **احْتِرَازٌ مِمَّنْ أَفْطَرَ أَوَّلًا بِغَيْرِهِ ثُمَّ جَامَعَ؛ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ**)، كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ.

(**وَقَوْلُنَا**: «**تَامٍّ**» **احْتِرَازٌ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّهَا تُفْطِرُ بِدُخُولِ شَيْءٍ**) مِنَ الذَّكَرِ فَرْجَهَا وَلَوْ دُونَ الْحَشَفَةِ[2]. وَهَذَا الْقَيْدُ تَبِعَ فِيهِ الْمُصَنِّفَ كَأَصْلِهِ الْغَزَالِيَّ، وَزَيَّفُوهُ بِخُرُوجِ ذَلِكَ بِالْجِمَاعِ؛ إِذِ الْفَسَادُ فِيهِ بِغَيْرِهِ، وَبِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فَسَادُ صَوْمِهَا بِالْجِمَاعِ بِأَنْ يُولَجَ فِيهَا نَائِمَةً أَوْ نَاسِيَةً أَوْ مُكْرَهَةً، ثُمَّ تَسْتَيْقِظَ أَوْ تَتَذَكَّرَ أَوْ تَقْدِرَ عَلَى الدَّفْعِ وَتَسْتَدِيمَ، فَفَسَادُهُ فِيهَا بِالْجِمَاعِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْجِمَاعِ جِمَاعٌ، مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا؛

---

(١) قال الشارح: هذا مع إيهامه القصور على المسافر، يغني عنه قوله فيما يأتي: «وَقَوْلُنَا: أَثِمَ بِهِ» إلى آخره.

(٢) فيكون فطرها بسبب دخول عين إلى جوفها، وعلى هذا فلا يتصور فطرها بالجماع؛ لأنها تفطر بدخول رأس الذكر قبل تمام الحشفة، إلا في صور سيذكرها الشارح.

لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا فِي الْخَبَرِ إِلَّا الرَّجُلُ الْمُوَاقِعُ، مَعَ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ. وَلِنُقْصَانِ صَوْمِهَا بِتَعَرُّضِهِ لِلْبُطْلَانِ بِعُرُوضِ الْحَيْضِ أَوْ نَحْوِهِ، فَلَمْ تَكْمُلْ حُرْمَتُهُ حَتَّى تَتَعَلَّقَ بِهِ الْكَفَّارَةُ. وَلِأَنَّهَا غُرْمٌ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ، فَيَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْوَاطِئِ كَالْمَهْرِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ الْمَوْطُوءِ، كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.

(وَ) الْجِمَاعُ (**التَّامُّ**) يَحْصُلُ (**بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، فَإِذَا مَكَّنَتْهُ**) مِنْهُ (**فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دُونَهَا**)، لِذَلِكَ.

(**وَقَوْلُنَا: «أَثِمَ بِهِ» احْتِرَازٌ مِمَّنْ ظَنَّ غَالِطًا بَقَاءَ اللَّيْلِ**) أَوْ دُخُولَهُ، عَلَى مَا يَأْتِي، (**فَجَامَعَ**)، وَمِنْ جِمَاعِ الصَّبِيِّ، وَجِمَاعِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ بِنِيَّةِ التَّرَخُّصِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ إِثْمِهِمْ.

(**وَمُقْتَضَى الضَّابِطِ**) الْمَذْكُورِ (**وُجُوبُهَا عَلَى مَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ**) فَجَامَعَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَامَعَ نَهَارًا، لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي بِعَدَمِ وُجُوبِهَا وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ بِالظَّنِّ[1]، بَلْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِخِلَافِ الْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ، وَبِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ شَكِّهِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَخُرُوجِهِ، وَعَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ[2].

---

(١) أي: بلا اجتهاد، فالمسألة فيمن ظنَّ الغروب بلا أمارة، أو شكَّ فيه، فجامع فبان نهارًا، فيأثم لكن لا كفارة عليه.

(٢) ولأنه لم يقصد الهتك. والشبهة هنا عدم تحقق الموجِب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة، لا تجويز الإفطار؛ لأنه حرام عليه بغير اجتهاد، قال في المجموع: «وبه قطع الأصحاب إلا الإمام»، وهو المعتمد، كما في التحفة (٣/ ٤٤٩)، والنهاية (٣/ ٢٠٠).

(**وَلَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ**) بِالْأَكْلِ، (**فَجَامَعَ، أَفْطَرَ**)، كَمَا لَوْ جَامَعَ ظَانًّا بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ، (**وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ**)؛ لِأَنَّهُ جَامَعَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ. وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ: «لِأَجْلِ الصَّوْمِ» إِنْ عَلِمَ وُجُوبَ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْجِمَاعِ، وَإِلَّا فَبِقَوْلِهِ: «أَثِمَ بِهِ».

(**وَقَوْلُنَا: «لِأَجْلِ الصَّوْمِ» احْتِرَازٌ مِنْ مُسَافِرٍ**) أَوْ مَرِيضٍ (**زَنَى**)، أَوْ جَامَعَ حَلِيلَتَهُ بِغَيْرِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ (**فَإِنَّهُ أَثِمَ لِأَجْلِ الزِّنَا**)، أَوْ لِأَجْلِ الصَّوْمِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ، (**لَا لِأَجْلِ الصَّوْمِ**)، وَلِأَنَّ الْإِفْطَارَ مُبَاحٌ، فَيَصِيرُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْكَفَّارَةِ.

(**وَلِلْوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ حُكْمُ الْجِمَاعِ هُنَا**)، فِيمَا ذُكِرَ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ بِالْإِفْسَادِ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ وَطْءٌ.



(فَرْعٌ) [فيمن رأى الهلال وحده وجامع]

(**مَنْ رَأَى الْهِلَالَ**) أَيْ: هِلَالَ رَمَضَانَ (**وَحْدَهُ، صَامَ**) وُجُوبًا (**وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ**)، لِخَبَرِ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».

(**فَإِنْ جَامَعَ**) فِي صَوْمِهِ بِذَلِكَ، (**لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ**)؛ لِأَنَّهُ هَتَكَ حُرْمَةَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ عِنْدَهُ بِإِفْسَادِ صَوْمِهِ بِالْجِمَاعِ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَيَّامِ.

(**وَمَتَى رَأَى شَوَّالًا**) أَيْ: هِلَالَهُ (**وَحْدَهُ**)، لَزِمَهُ الْفِطْرُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى رُؤْيَتِهِ، وَلِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ، (**فَإِنْ شَهِدَ**) بِرُؤْيَتِهِ (**ثُمَّ أَفْطَرَ، لَمْ يُعَزَّرْ**) وَإِنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، لِعَدَمِ التُّهْمَةِ حَالَ الشَّهَادَةِ، (**وَإِلَّا**) بِأَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ، (**سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ**) لِتُهْمَةِ دَفْعِ التَّعْزِيرِ عَنْهُ، (**وَعُزِّرَ**) لِإِفْطَارِهِ فِي رَمَضَانَ فِي الظَّاهِرِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: «وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ صِدْقَهُ مُحْتَمَلٌ، وَالْعُقُوبَةُ تُدْرَأُ بِدُونِ هَذَا، وَقَدْ يَخْفَى هَذَا

عَلَى كَثِيرٍ، وَلِمَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يُعْلَمُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَمَنْ يُعْلَمْ مِنْهُ ضِدُّ ذَلِكَ؟»[1].

(**وَحَقُّهُ**) إذَا أَفْطَرَ (**أَنْ يُخْفِيَهُ**) أَيِ: الْإِفْطَارَ؛ لِئَلَّا يُتَّهَمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ.



(فَرْعٌ) [فيمن جامع ثم سافر أو مرض]

(**مَتَى**) وَفِي نُسْخَةٍ: مَنْ (**جَامَعَ**) جِمَاعًا مُفْسِدًا (**ثُمَّ سَافَرَ، لَمْ تَسْقُطْ**) عَنْهُ (**الْكَفَّارَةُ**)؛ لِأَنَّ السَّفَرَ لَا يُنَافِي الصَّوْمَ، فَيَتَحَقَّقُ هَتْكُ حُرْمَتِهِ، وَلِأَنَّ طُرُوَّهُ لَا يُبِيحُ الْفِطْرَ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا وَجَبَ مِنَ الْكَفَّارَةِ.

(**وَتَسْقُطُ إِذَا جُنَّ أَوْ مَاتَ يَوْمَ الْجِمَاعِ**)؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِطُرُوِّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي صَوْمٍ لِمُنَافَاتِهِ لَهُ، (**لَا إِنْ مَرِضَ**) فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ، لِلتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ فِي طُرُوِّ السَّفَرِ. وَمِثْلُهُمَا طُرُوُّ الرِّدَّةِ.



(فَرْعٌ) [في صفة الكفارة]

(**وَهِيَ**) أَيْ هَذِهِ الْكَفَّارَةُ مُرَتَّبَةٌ (**كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ**)، فَهِيَ (**عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَلَوْ لِغُلْمَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا غَيْرَ أَهْلِهِ**)، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ. وَمِنْ صِفَةِ الْكَفَّارَةِ: كَوْنُ الرَّقَبَةِ مُؤْمِنَةً، وَأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمَسَاكِينِ الشَّامِلِينَ لِلْفُقَرَاءِ يُعْطَى مُدًّا مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً.

---

(١) قال في النهاية (٣/ ٢٠٣): «ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدمَ الفرق بين الصالح وغيره».

وَالْغُلْمَةُ: الْحَاجَةُ إِلَى النِّكَاحِ، وَوَجْهُ جَوَازِ عُدُولِهِ بِهَا إِلَى الْإِطْعَامِ أَنَّ حَرَارَةَ الصَّوْمِ مَعَهَا قَدْ تُفْضِي بِهِ إِلَى الْوَطْءِ وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي اسْتِئْنَافَهُمَا وَهُوَ حَرَجٌ شَدِيدٌ، وَوَرَدَ فِي خَبَرِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْمُظَاهِرِ أَنَّهُ ﷺ لَمَّا أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ بَعْدَ وَطْئِهِ الْمُعَلَّقِ بِهِ ظِهَارُهُ، قَالَ لَهُ سَلَمَةُ: وَهَلْ أُتِيتُ إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ؟»، وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ فِي الْبَابَيْنِ.

أَمَّا أَهْلُهُ فَلَا يَصْرِفُ الْمُكَفِّرُ مِنْ كَفَّارَتِهِ شَيْئًا لَهُ (**وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا**)، كَالزَّكَوَاتِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الْخَبَرِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَك» فَفِي «الْأُمِّ» كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ:

١- يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً.

٢- أَوْ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهِ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهَا لَهُمْ، لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ.

٣- أَوْ أَنَّهُ تَطَوَّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ، وَسَوَّغَ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ، لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ، وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ، أَيْ: وَلَهُ، فَيَأْكُلُ هُوَ وَهُمْ مِنْهَا.

وَحَاصِلُ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ صَرَفَ لَهُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: «وَهُوَ الْأَقْرَبُ».

(**وَيَجِبُ**) لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ بِالْجِمَاعِ (**الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ**) وَلَوْ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الْمَعْذُورِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى، وَلِلْأَمْرِ بِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد. وَيَجِبُ مَعَهَا التَّعْزِيرُ أَيْضًا، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَلِّهِ.

(**وَإِذَا عَجَزَ**) عَنْ جَمِيعِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ، (**ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ، وَكَذَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ وَالظِّهَارِ**)؛ لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ يُكَفِّرَ بِمَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ مَعَ

إِخْبَارِهِ بِعَجْزِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ حِينَئِذٍ، وَلِأَنَّ حُقُوقَ اللهِ الْمَالِيَّةَ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا الْعَبْدُ وَقْتَ وُجُوبِهَا: فَإِنْ كَانَتْ لَا بِسَبَبٍ مِنْهُ كَزَكَاةِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بِسَبَبٍ مِنْهُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَفِدْيَةِ الْحَلْقِ، أَمْ لَا كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ وَالْيَمِينِ وَالْجِمَاعِ وَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ.

لَا يُقَالُ: لَوِ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لَأَمَرَ ﷺ الْمُوَاقِعَ بِإِخْرَاجِهَا بَعْدُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ لَمْ يَقَعْ كَفَّارَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَلَوْ سُلِّمَ فَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ، وَهُوَ وَقْتُ الْقُدْرَةِ.

وَمَتَى قَدَرَ عَلَى إِحْدَى الْخِصَالِ فَعَلَهَا، كَمَا لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَيْهَا حَالَ الْوُجُوبِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَصْلَةٍ رَتَّبَ.

(فَصْلٌ) [في فدية الصوم]

(تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ):

[الطريق الأول]

(**الْأَوَّلُ: بِالْبَدَلِيَّةِ**) عَنِ الصَّوْمِ، أَيْ: بِفَوَاتِهِ، (**فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ كَفَّارَةً**[1] **بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ فِي تَرِكَتِهِ**)، سَوَاءٌ أَتَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ، لِخَبَرِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ فَتْوَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

أَمَّا إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ، بِأَنْ مَاتَ عَقِبَ مُوجِبِ الْقَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ أَوِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ اسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ إِلَى مَوْتِهِ، فَلَا فِدْيَةَ[2]. فَالْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ هُنَا: عَدَمُ الْعُذْرِ، فَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ، لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

نَعَمْ، إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ.

(**وَهِيَ**) أَيِ: الْفِدْيَةُ (**عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ جِنْسِ الْفِطْرَةِ**) وَنَوْعِهَا وَصِفَتِهَا؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا فِي الْفِطْرَةِ، فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ وَنَحْوُهُمَا.

وَتُصْرَفُ (**لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ**) خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ

---

(١) أي: كفارة القتل، وكفارة اليمين إذا عجز عن الخصال التي قبله، أما كفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار فإن الصوم فيهما يخلفه الإطعام.

(٢) لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت، فسقط حكمه كالحج. رملي.

وَالْخَبَرِ السَّابِقِ، وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ، أَوْ دَاخِلٌ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا يَشْمَلُ الْآخَرَ. وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.

(وَلَا يَخْتَصُّ فَقِيرٌ بِمُدٍّ، بَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ أَكْثَرَ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ، فَجَازَ ذَلِكَ كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنْ زَكَوَاتٍ.

(بِخِلَافِ أَمْدَادِ الْكَفَّارَةِ) الْوَاحِدَةِ، لَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ مُدٍّ. أَمَّا إِعْطَاؤُهُ دُونَ الْمُدِّ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا، قَالَ الْقَفَّالُ: «بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إِلَى مِئَةِ مِسْكِينٍ مَثَلًا»[1]. وَلَا يُعْطِي هُنَا مُدًّا وَكَسْرًا كَنِصْفٍ، لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ.

(فَإِنْ صَامَ الْقَرِيبُ[2] عَنْهُ) أَيْ: عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، **(أَوْ)** صَامَ عَنْهُ **(أَجْنَبِيٌّ بِالْإِذْنِ)** مِنْهُ أَوْ مِنْ قَرِيبِهِ، بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونَهَا، **(فَالْقَدِيمُ[3] - وَهُوَ الصَّوَابُ)** عِنْدَ النَّوَوِيِّ - **(جَوَازُهُ)**، بَلْ نَدْبُهُ، **(وَسُقُوطُ)** وُجُوبِ **(الْفِدْيَةِ)**، لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، وَكَالْحَجِّ.

وَالْجَدِيدُ عَدَمُ جَوَازِهِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حُجَّةٌ مِنَ السُّنَّةِ، وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ بِالْإِطْعَامِ ضَعِيفٌ»،

---

(١) قال الشمس الرملي: أي: تُصرف حصة المساكين منها إلى مئة منهم.

(٢) بشرط كونه بالغًا عاقلًا.

(٣) أي: القول القديم للإمام الشافعي، وقال البندنيجي: «إن الشافعي نصَّ على هذا القول في أماليه أيضًا، فقال: إن صح الحديث قلتُ به». والأمالي من كتبه الجديدة، فيكون هذا منصوصًا في القديم والجديد معًا.

وَمَعَ ضَعْفِهِ فَالْإِطْعَامُ لَا يَمْتَنِعُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالصَّوْمِ[1].

(لَا إِنْ اسْتَقَلَّ الْأَجْنَبِيُّ) بِالصَّوْمِ عَنْهُ، فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ. وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ مِنَ الْحَجِّ بِأَنَّ لِلصَّوْمِ بَدَلًا وَهُوَ الْإِطْعَامُ، وَبِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فِي الْحَيَاةِ فَضُيِّقَ فِيهِ، بِخِلَافِ الْحَجِّ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: «فَإِنْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ، أَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْإِذْنِ وَالصَّوْمِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ، فَهَلْ يَأْذَنُ الْحَاكِمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ». وَالْأَوْجَهُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، فَتَتَعَيَّنُ الْفِدْيَةُ[2].

(ثُمَّ الْقَرِيبُ يَكْفِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً، وَ) لَا **(وَارِثًا)**، وَلَا وَلِيَّ مَالٍ، لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ :أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ «صُومِي عَنْ أُمِّك». قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «وَهَذَا يُبْطِلُ احْتِمَالَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالْعُصُوبَةِ». قَالَ: «وَمَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَوْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، أَجْزَأَهُ». قَالَ: «وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ».

(وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكَافٌ، لَمْ يُقْضَ وَلَمْ يُفْدَ) عَنْهُ، لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا، بَلْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَنْهُ.

(وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْ حَيٍّ) بِلَا خِلَافٍ، مَعْذُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

---

(١) قال النووي في الروضة (٢/ ٣٨٢): «ثم من جوَّز الصيام جوَّز الإطعام».

(٢) أي: إن وُجد له مال، وإلا لم يجب شيء. وهذا اعتمده ابن حجر في التحفة (٣/ ٤٣٩)، ورجح الرمليان صحة إذن الحاكم، كما في الحاشية والنهاية (٣/ ١٩٢).

(فَرْعٌ) [في فدية الهرم]

(مَنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ لِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ اشْتَدَّتْ) عَلَيْهِ (مَشَقَّةٌ، سَقَطَ) أَيِ الصَّوْمُ (عَنْهُ)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

(وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ)؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، الْمُرَادُ: لَا يُطِيقُونَهُ، أَوْ يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجِزُونَ عَنْهُ بَعْدَ الْكِبَرِ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقْرَآنِ: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ)، وَمَعْنَاهُ: يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ.

وَهَلِ الْفِدْيَةُ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ ذُكِرَ بَدَلٌ عَنِ الصَّوْمِ، أَوْ وَاجِبَةٌ ابْتِدَاءً؟ وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ، أَصَحُّهُمَا فِي «الْمَجْمُوعِ» الثَّانِي، وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لَوْ قَدَرَ بَعْدُ عَلَى الصَّوْمِ، وَفِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ لَهُ، وَسَيَأْتِيَانِ.

(فَإِذَا عَجَزَ) عَنِ الْفِدْيَةِ، (ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ)، كَالْكَفَّارَةِ، وَكَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ[1]، لَكِنْ قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ هُنَا عَكْسَهُ كَالْفِطْرَةِ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ، وَلَيْسَتْ فِي مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا»[2]، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ: أَنَّ حَقَّ اللهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْبَدَلِ إِذَا كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهُ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ؛ إِذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ، بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

---

(١) اعتمده الرملیان، كما في الحاشية والنهاية (٣/ ١٩٣).

(٢) اعتمده ابن حجر في التحفة (٣/ ٤٤٠) وأجاب عن رد الشارح بما نازعه فيه ابن قاسم في حاشيته.

(**وَلَوْ نَذَرَ الْهَرِمُ وَالزَّمِنُ صَوْمًا، لَمْ يَصِحَّ**) نَذْرُهُمَا، لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ ابْتِدَاءً، بَلْ بِالْفِدْيَةِ.

(**وَلَوْ قَدَرَ**) مَنْ ذُكِرَ (**عَلَى الصَّوْمِ بَعْدَ الْفِطْرِ، لَمْ يَلْزَمْهُ**) الصَّوْمُ قَضَاءً، لِذَلِكَ، وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَعْضُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنِ اشْتَدَّتْ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، كَالْهَرِمِ وَالزَّمِنِ فِي هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا، كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ.

(الطَّرِيقُ الثَّانِي)

تَجِبُ الْفِدْيَةُ (**بِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ**).

(**فَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ وَلَوْ**) كَانَتِ الْمُرْضِعُ (**مُسْتَأْجَرَةً**) عَلَى الْإِرْضَاعِ (**وَمُتَطَوِّعَةً**) بِهِ، (**عَلَى الْأَوْلَادِ**) فَقَطْ، وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ الْمُرْضِعِ، (**أَفْطَرَتَا**) جَوَازًا، بَلْ وُجُوبًا إِنْ خَافَتَا هَلَاكَهُمْ.

(**وَعَلَيْهِمَا مَعَ الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ مِنْ مَالِهِمَا**)، وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ أَوْ مَرِيضَتَيْنِ[1]، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ﴾، أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إِلَّا فِي حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ، وَالنَّاسِخُ لَهُ قَوْلُهُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.

---

(١) خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض؛ فإنهما لا فدية عليهما، وكذا إن أطلقتا في الأصح. رملي.

وَتُسْتَثْنَى الْمُتَحَيِّرَةُ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا، لِلشَّكِّ.

وَفَارَقَ لُزُومُهَا لِلْمُسْتَأْجَرَةِ عَدَمَ لُزُومِ دَمِ التَّمَتُّعِ لِلْأَجِيرِ، بِأَنَّ الدَّمَ ثَمَّ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَهُنَا الْفِطْرُ مِنْ تَتِمَّةِ إِيصَالِ الْمَنَافِعِ اللَّازِمَةِ لِلْمُرْضِعِ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُتَطَوِّعَةِ إِذَا لَمْ تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ، أَوْ صَائِمَةٌ لَا يَضُرُّهَا الْإِرْضَاعُ.

(**وَلَا تَتَعَدَّدُ**) الْفِدْيَةُ (**بِتَعَدُّدِ الْأَوْلَادِ**)؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ الصَّوْمِ، بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ، تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِمْ؛ لِأَنَّهَا فِدَاءٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ.

(**فَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا**) وَلَوْ مَعَ وَلَدَيْهِمَا، (**فَلَا فِدْيَةَ**)، كَالْمَرِيضِ الْمَرْجُوِّ الْبُرْءِ.

(**وَلَا تَلْزَمُ**) الْفِدْيَةُ (**عَاصِيًا بِإِفْطَارِهِ**) بِغَيْرِ جِمَاعٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. وَفَارَقَ لُزُومَهَا لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، بِأَنَّ فِطْرَهُمَا ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ، فَجَازَ أَنْ يَجِبَ بِهِ أَمْرَانِ، كَالْجِمَاعِ لَمَّا حَصَّلَ مَقْصُودَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ تَعَلَّقَ بِهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى. وَبِأَنَّ الْفِدْيَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ بِالْإِثْمِ، بَلْ إِنَّمَا هِيَ حِكْمَةٌ اسْتَأْثَرَ اللهُ بِهَا؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الرِّدَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْحَشُ مِنَ الْوَطْءِ، مَعَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا.



(فَرْعٌ) [في وجوب الفطر لإنقاذ محترم]

(**يَجِبُ الْفِطْرُ لِإِنْقَاذِ**) مُحْتَرَمٍ (**هَالِكٍ**)[1] أَيْ: مُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ بِغَرَقٍ أَوْ

(١) يُشترط أن يكون آدميًّا معصومًا، أو حيوانًا محترمًا. رملي.

غَيْرِهِ، إِبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ، (**وَفَدَى**) مَعَ الْقَضَاءِ (**كَالْمُرْضِعِ**)؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ، وَالَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ. وَظَاهِرٌ تَخْصِيصُهُ بِمَا لَا رُوحَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا فِيهِ رُوحٌ.

(الطَّرِيقُ الثَّالِثُ)

تَجِبُ الْفِدْيَةُ (**بِتَأَخُّرِ الْقَضَاءِ**).

(**فَلَوْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ**) أَوْ شَيْئًا مِنْهُ (**بِلَا عُذْرٍ**) فِي تَأْخِيرِهِ، (**إِلَى قَابِلٍ، فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ**)، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ، ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ، صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَاهُ، قَالَا: «وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى رَاوِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ». قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: «وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ سِتَّةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ».

أَمَّا إِذَا أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ - كَأَنِ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا إِلَى قَابِلٍ - فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِالْعُذْرِ جَائِزٌ، فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ بِهِ أَوْلَى.

(**وَلَوْ تَكَرَّرَتِ الْأَعْوَامُ تَكَرَّرَ الْمُدُّ**)؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لَا تَتَدَاخَلُ، بِخِلَافِهِ فِي الْهِرِمِ وَنَحْوِهِ، لَا تَتَكَرَّرُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ. قَالَ فِي «الْمُهِمَّاتِ»: «وَقَدْ صَحَّحَ عَدَمَ التَّكَرُّرِ جَمَاعَاتٌ».

(**وَلَوْ أَخَّرَ قَضَاءَ يَوْمٍ**) عُدْوَانًا (**وَمَاتَ، لَزِمَهُ فِدْيَتَانِ**): وَاحِدَةٌ لِلْإِفْطَارِ،

وَأُخْرَى لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ، فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ.

(**فَإِنْ صَامَ عَنْهُ الْوَلِيُّ**) أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِالْإِذْنِ، (**فَفِدْيَةٌ**) تَجِبُ لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، وَحَصَلَ بِصَوْمِ مَنْ ذُكِرَ تَدَارُكُ أَصْلِ الصَّوْمِ.

(**وَتَجِبُ فِدْيَةُ التَّأْخِيرِ بِتَحَقُّقِ الْفَوَاتِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَمَضَانُ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ فَمَاتَ لِبَوَاقِي خَمْسٍ مِنْ شَعْبَانَ، لَزِمَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مُدًّا: عَشَرَةٌ لِلْأَصْلِ**) أَيْ: أَصْلِ الصَّوْمِ، (**وَخَمْسَةٌ لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَاشَ لَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا قَضَاءُ خَمْسَةٍ**).

(**ثُمَّ تَعْجِيلُهَا**) أَيْ: فِدْيَةِ التَّأْخِيرِ (**قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي**)؛ لِيُؤَخِّرَ الْقَضَاءَ مَعَ الْإِمْكَانِ، (**كَتَعْجِيلِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُحَرَّمِ**)، فَيَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ.

(**وَلَا شَيْءَ عَلَى الْهَرِمِ**) لِتَأْخِيرِ الْفِدْيَةِ، (**إِنْ أَخَّرَ الْفِدْيَةَ**) عَنِ السَّنَةِ الْأُولَى.

(**وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْحَامِلِ تَعْجِيلُ فِدْيَةِ يَوْمَيْنِ**) فَأَكْثَرَ، كَمَا لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ لِعَامَيْنِ، بِخِلَافِ التَّعْجِيلِ لِيَوْمٍ بَعْدَ دُخُولِ لَيْلَتِهِ، كَمَا قَالَ: (**فَلَوْ عَجَّلَ**) أَيِ: الْهَرِمُ (**فِدْيَةَ يَوْمٍ فِي لَيْلَتِهِ**)، أَوْ فِيهِ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، (**أَوْ عَجَّلَتِ الْحَامِلُ قَبْلَ أَنْ تُفْطِرَ، جَازَ**)[1].

وَكَالْهَرِمِ فِيمَا ذُكِرَ: الزَّمِنُ وَمَنْ اشْتَدَّتْ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ، وَكَالْحَامِلِ الْمُرْضِعُ.

(١) قال الشارح: ولو قال: «فَلَوْ عَجَّلَا فِدْيَةَ يَوْمٍ فِيهِ أَوْ فِي لَيْلَتِهِ جَازَ» كان أولى وأخصر.

(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)

التَّطَوُّعُ: التَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ.

وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

(**وَلَا يَجِبُ إِتْمَامُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ**) إِذَا شَرَعَ فِيهِ، (**كَصَلَاتِهِ**) وَاعْتِكَافِهِ وَطَوَافِهِ وَوُضُوئِهِ؛ لِئَلَّا يُغَيِّرَ الشُّرُوعُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ، وَلِخَبَرِ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ: إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إِسْنَادَهُ. وَلِخَبَرِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى نِيَّةِ الصَّوْمِ، وَيُقَاسُ بِالصَّوْمِ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا.

(**لَكِنْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ**)، لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ﴾، وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ إِتْمَامَهُ.

(**إِلَّا بِعُذْرٍ كَمُسَاعَدَةِ ضَيْفٍ**) فِي الْأَكْلِ، إِذَا عَزَّ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ مُضِيفِهِ مِنْهُ، أَوْ عَكْسُهُ، فَلَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ، لِخَبَرِ: «وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»، وَخَبَرِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ»، رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَعِزَّ عَلَى أَحَدِهِمَا امْتِنَاعُ الْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ، فَالْأَفْضَلُ عَدَمُ خُرُوجِهِ مِنْهُ، ذَكَرَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي: «لَا يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَمْ تَتِمَّ»، وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْوَجْهُ إِنْ خَرَجَ مِنْهُ بِعُذْرٍ.

(**وَيُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ**)، سَوَاءٌ أَخَرَجَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ، لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ قَضَاءَهُ.

(**وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْ صَوْمٍ وَجَبَ عَلَى الْفَوْرِ**) أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، (**وَكَذَا عَلَى**

التَّرَاخِي)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَٰلَكُمْ﴾، وَلِتَلَبُّسِهِ بِالْوَاجِبِ وَلَا عُذْرَ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ.

(فَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ، وَلَوْ فِي السَّفَرِ) أَوْ نَحْوِهِ، تَدَارُكًا لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الْإِثْمِ؛ لِأَنَّ التَّخْفِيفَ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُتَعَدِّي.

(أَوْ) أَفْطَرَ فِيهِ **(بِعُذْرٍ)** كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ وَمَرَضٍ، **(فَقَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ يَلْزَمُهُ)** الْقَضَاءُ، فَيَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى مَا قَبْلَهُ بِزَمَنٍ يَسَعُهُ.

(فَصْلٌ) [في الأيام التي يسن صومها]

(يَوْمُ عَرَفَةَ) وَهُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ **(أَفْضَلُ الْأَيَّامِ)**؛ لِأَنَّ صَوْمَهُ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ كَمَا يَأْتِي، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ»، فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، بِقَرِينَةِ مَا ذُكِرَ.

(وَيُسْتَحَبُّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ صَوْمُهُ)، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، قَالَ الْإِمَامُ: «وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ».

(مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الشَّهْرِ) وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ، وَالثَّامِنُ مَطْلُوبٌ مِنْ جِهَةِ الِاحْتِيَاطِ لِعَرَفَةَ، وَمِنْ جِهَةِ دُخُولِهِ فِي الْعَشْرِ غَيْرِ الْعِيدِ، كَمَا أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ مَطْلُوبٌ مِنْ جِهَتَيْنِ.

وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِاسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْعَشْرِ غَيْرِ الْعِيدِ، وَلَمْ يَخُصَّهُ بِغَيْرِ

الْحَاجِّ، فَيُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ، إِلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ فَلِغَيْرِ الْحَاجِّ، أَمَّا الْحَاجُّ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ صَوْمُهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ فِطْرُهُ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا، لِلِاتِّبَاعِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِيَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ، فَصَوْمُهُ لَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى. وَفِي «الْمَجْمُوعِ» أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ لِحَاجٍّ لَمْ يَصِلْ عَرَفَةَ إِلَّا لَيْلًا، لِفَقْدِ الْعِلَّةِ.

هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، أَمَّا هُمَا فَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا فِطْرُهُ مُطْلَقًا، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي «الْإِمْلَاءِ».

(وَ) يُسْتَحَبُّ **(صَوْمُ عَاشُورَاءَ)** وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ، **(مَعَ تَاسُوعَاءَ)** وَهُوَ تَاسِعُهُ؛ قَالَ ﷺ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»، وَقَالَ: «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»، فَمَاتَ قَبْلَهُ، رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ صَوْمُ عَاشُورَاءَ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ». وَأَمَّا الْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ بِالْأَمْرِ بِصَوْمِهِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ.

وَحِكْمَةُ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ مَعَهُ: الِاحْتِيَاطُ لَهُ، وَالْمُخَالَفَةُ لِلْيَهُودِ، وَالِاحْتِرَازُ مِنْ إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ كَمَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ[1].

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ تَاسُوعَاءَ، **(فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ)** مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ، لِذَلِكَ، عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي «الْأُمِّ» وَ«الْإِمْلَاءِ» عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا».

---

(١) ومن صام عاشوراء عن قضاء أو نذر، حصل له ثواب يوم عاشوراء. رملي.

وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ الثَّامِنِ احْتِيَاطًا كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ، لَكَانَ حَسَنًا.

(وَ) يُسْتَحَبُّ صَوْمُ **(سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ)**؛ قَالَ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا[1] مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى النَّسَائِيّ خَبَرَ: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ»، أَيْ: كَصِيَامِهَا فَرْضًا، وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

(وَالْأَفْضَلُ تَتَابُعُهَا)، وَكَوْنُهَا **(مُتَّصِلَةً بِالْعِيدِ)**، مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ.

(وَ) يُسْتَحَبُّ صَوْمُ **(ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)** اللَّيَالِي **(الْبِيضِ، وَأَوَّلُهَا الثَّالِثَ عَشَرَ)**، لِلْأَمْرِ بِصَوْمِهَا فِي النَّسَائِيِّ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَصَوْمُهَا كَصَوْمِ الشَّهْرِ، وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ غَيْرَ أَيَّامِ الْبِيضِ، لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ.

قَالَ السُّبْكِيُّ: «وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ، وَأَنْ تَكُونَ أَيَّامَ الْبِيضِ، فَإِنْ صَامَهَا أَتَى بِالسُّنَّتَيْنِ».

(وَالْأَحْوَطُ صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ) مَعَهَا **(أَيْضًا)**، لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَوَّلُ الثَّلَاثَةِ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: «وَيُسَنُّ صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ: الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ وَتَالِيَيْهِ»، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصَامَ مَعَهَا السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ احْتِيَاطًا.

وَخُصَّتْ أَيَّامُ الْبِيضِ وَأَيَّامُ السُّودِ بِذَلِكَ، لِتَعْمِيمِ لَيَالِي الْأُولَى بِالنُّورِ، وَلَيَالِي الثَّانِيَةِ بِالسَّوَادِ، فَنَاسَبَ صَوْمُ الْأُولَى شُكْرًا، وَالثَّانِيَةِ لِطَلَبِ كَشْفِ

---

(١) حذف تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز.

السَّوَادِ، وَلِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَى الرَّحِيلِ فَنَاسَبَ تَزْوِيدَهُ بِذَلِكَ.

(وَ) يُسْتَحَبُّ صَوْمُ (**الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ**)؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صَوْمَهُمَا، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»، رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. وَالْمُرَادُ عَرْضُهَا عَلَى اللهِ، وَأَمَّا رَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا فَإِنَّهُ بِاللَّيْلِ مَرَّةً وَبِالنَّهَارِ مَرَّةً.

وَلَا يُنَافِي هَذَا رَفْعُهَا فِي شَعْبَانَ، كَمَا فِي خَبَرِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَنْ إِكْثَارِهِ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ، فَقَالَ: «إِنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»، لِجَوَازِ رَفْعِ أَعْمَالِ الْأُسْبُوعِ مُفَصَّلَةً، وَأَعْمَالِ الْعَامِ جُمْلَةً.

(وَ) يُسْتَحَبُّ صَوْمُ (**آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ**)، لِمَا مَرَّ فِي صِيَامِ أَيَّامِ السُّودِ؛ فَإِنْ صَامَهَا أَتَى بِالسُّنَّتَيْنِ.

(**وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ**) بِالصَّوْمِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِيَتَقَوَّى بِفِطْرِهِ عَلَى الْوَظَائِفِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ. وَمِنْ هُنَا خُصِّصَ بِمَنْ يَضْعُفُ بِهِ عَنِ الْوَظَائِفِ.

(**أَوْ**) إِفْرَادُ (**السَّبْتِ**) أَوِ الْأَحَدِ (**بِالصَّوْمِ**)، لِخَبَرِ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلِأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ.

وَخَرَجَ بِإِفْرَادِ كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ جَمْعُهُ مَعَ غَيْرِهِ، فَلَا يُكْرَهُ جَمْعُ السَّبْتِ مَعَ الْأَحَدِ؛ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ لَمْ يُعَظِّمْهُ أَحَدٌ.

فَإِنْ قُلْتَ: التَّعْلِيلُ بِالتَّقَوِّي بِالْفِطْرِ فِي كَرَاهَةِ إِفْرَادِ الْجُمُعَةِ، يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا

فَرْقَ بَيْنَ إِفْرَادِهَا وَجَمْعِهَا.

قُلْنَا: إِذَا جَمَعَهَا حَصَلَ لَهُ بِفَضِيلَةِ صَوْمِ غَيْرِهِ مَا يَجْبُرُ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنِ النَّقْصِ، قَالَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

(**إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ**) إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهَا (**عَادَةً**) لَهُ، كَأَنِ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمًا مِنْهَا، فَلَا كَرَاهَةَ، كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»، وَقِيسَ بِالْجُمُعَةِ الْبَاقِي.

وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَهُمْ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، فَلَا يُكْرَهُ إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهَا بِصَوْمِ الْفَرْضِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي «الْمَجْمُوعِ» فِي صَوْمِ النَّذْرِ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ السَّابِقُ.



(فَرْعٌ) [في صوم الدهر والأشهر]

(**وَلَا يُكْرَهُ صَوْمُ الدَّهْرِ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا**) أَوْ فَوْتَ حَقٍّ، (**وَأَفْطَرَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ**) لَهُ، لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ، وَلِأَنَّهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعِينَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَمَعْنَى «ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ» أَيْ: عَنْهُ، فَلَمْ يَدْخُلْهَا، أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَوْضِعٌ.

فَإِنْ خَافَ ضَرَرًا أَوْ فَوْتَ حَقٍّ[1]، كُرِهَ صَوْمُهُ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ ﷺ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَبَيْنَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُبْتَذِلَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا،

---

(١) يراد بالحق هنا: كلُّ مطلوب، واجبًا كان أو مندوبًا، ويدل له كراهة قيام كلِّ الليل لهذا المعنى. رملي عن الإسنوي.

فَقَالَ سَلْمَانُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِرَبِّك عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِك عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِك عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَائْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَذَكَرَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا قَالَ سَلْمَانُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ.

فَإِنْ صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا حَرُمَ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ».

وَمَعَ اسْتِحْبَابِهِ فَصَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ أَفْضَلُ مِنْهُ، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»، وَفِيهِ أَيْضًا: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

(**وَأَفْضَلُ الْأَشْهُرِ لِلصَّوْمِ**) بَعْدَ رَمَضَانَ: الْأَشْهُرُ (**الْحُرُمُ**): ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ، لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ». وَإِنَّمَا أَمَرَ الْمُخَاطَبَ بِالتَّرْكِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ إِكْثَارُ الصَّوْمِ، كَمَا جَاءَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي الْخَبَرِ، أَمَّا مَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَصَوْمُ جَمِيعِهَا لَهُ فَضِيلَةٌ.

(**وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ**)، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ».

(**ثُمَّ بَاقِيهَا**)، وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ الْبَقِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ رَجَبٍ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ فَضَّلَهُ عَلَى الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ.

(**ثُمَّ شَعْبَانُ**)، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: اللَّفْظُ الثَّانِي مُفَسِّرٌ لِلْأَوَّلِ، فَالْمُرَادُ بِكُلِّهِ غَالِبُهُ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ مَرَّ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ، فَكَيْفَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ؟

قُلْنَا: لَعَلَّهُ ﷺ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ، أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ تَعْرِضُ لَهُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إِكْثَارِهِ الصَّوْمَ فِيهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ؛ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُهُ.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْمَرْأَةِ صَوْمُ نَفْلٍ مُطْلَقٍ **(بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجٍ)** لَهَا **(حَاضِرٍ)**، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، وَلِأَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِنَفْلٍ.

فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، صَحَّ وَإِنْ كَانَ صَوْمُهَا حَرَامًا، كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ. وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا صَوْمُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ. وَظَاهِرٌ أَنَّهَا إِذَا عَلِمَتْ رِضَاهُ جَازَ صَوْمُهَا وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا.

أَمَّا صَوْمُهَا فِي غَيْبَةِ زَوْجِهَا عَنْ بَلَدِهَا فَجَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ، لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ، وَلِزَوَالِ مَعْنَى النَّهْيِ.

وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ: لَا، لِقِصَرِ زَمَنِهَا.

(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)

وَيُقَالُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ[1].

وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ:

خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَخَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ مَا عِشْتُ. رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا وَجَبَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، عَامَ فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ[2].

(تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ) مِنْ رَمَضَانَ، أَيْ: بِإِدْرَاكِ آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ وَأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ، لِإِضَافَتِهَا إِلَى الْفِطْرِ فِي الْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

(فَمَا يَحْدُثُ بَعْدَ الْغُرُوبِ مِنْ وَلَدٍ وَنِكَاحٍ وَإِسْلَامٍ وَمِلْكِ رَقِيقٍ وَغِنًى، لَا يُوجِبُهَا) أَيْ: زَكَاةَ الْفِطْرِ، لِعَدَمِ وُجُودِ ذَلِكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ.

---

(١) وزكاة الفطرة، وزكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة البدن، وزكاة الأبدان. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجود السهو للصلاة؛ تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة.

ويقال للمخرَج: فِطْرة، قال في المجموع: «وهي مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء»، فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة.

(٢) في شهر رمضان قبل العيد بيومين.

(**أَوْ**) مَا يَحْدُثُ بَعْدَ الْغُرُوبِ (**مِنْ مَوْتٍ وَعِتْقٍ**) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ، (**وَطَلَاقٍ**) وَلَوْ بَائِنًا وَارْتِدَادٍ وَغِنَى قَرِيبٍ، (**وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ، لَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ**)، لِتَقَرُّرِهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ.

(**إِلَّا**) وَفِي نُسْخَةٍ: لَا (**إِنْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَهُ**) أَيْ: قَبْلَ التَّمَكُّنِ، فَتَسْقُطُ زَكَاةُ الْفِطْرِ، كَمَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ.

(**وَتُعَجَّلُ**) جَوَازًا (**مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ كَمَا سَبَقَ**) بَيَانُهُ فِي بَابِ التَّعْجِيلِ[1].

(وَ) إِذَا لَمْ يُعَجِّلْهَا (**يُسْتَحَبُّ**) إِخْرَاجُهَا (**قَبْلَ الصَّلَاةِ**) أَيْ: صَلَاةِ الْعِيدِ، لِلْأَمْرِ بِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَالتَّعْبِيرُ بِالصَّلَاةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ، فَإِنْ أُخِّرَتِ اسْتُحِبَّ الْأَدَاءُ أَوَّلَ النَّهَارِ، لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ.

(**وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ**) بِلَا عُذْرٍ كَغَيْبَةِ مَالِهِ أَوْ الْمُسْتَحِقِّينَ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُمْ عَنِ الطَّلَبِ فِيهِ.

(**وَتُقْضَى وُجُوبًا فَوْرًا**) فِيمَا إِذَا أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ، قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةَ عَنِ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ».

---

(١) عبارته هناك مع الشرح: «(وَ) يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا (**فِي الْفِطْرَةِ بِدُخُولِ**) شَهْرِ (**رَمَضَانَ**)؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِسَبَبَيْنِ: رَمَضَانَ وَالْفِطْرِ مِنْهُ، وَقَدْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا، فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْآخَرِ، دُونَ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِمَا مَعًا، كَزَكَاةِ الْمَالِ. وَرَوَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ».

(فَصْلٌ) [فيمن تجب فطرته]

(**كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ**) عَلَى غَيْرِهِ (**بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ قَرَابَةٍ، وَجَبَتْ فِطْرَتُهُ**) عَلَيْهِ، أَمَّا فِي الْمِلْكِ فَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»، وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ.

(**لَكِنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِكَافِرٍ**) وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، لِقَوْلِهِ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ: «مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، وَلِأَنَّهَا طُهْرَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

(**وَ**) لَا (**زَوْجَةِ أَبٍ وَمُسْتَوْلَدَتِهِ**) وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْأَبِ مَعَ إِعْسَارِهِ فَيَحْمِلُهَا الْوَلَدُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ، وَلِأَنَّ عَدَمَ الْفِطْرَةِ لَا يُمَكِّنُ الزَّوْجَةَ مِنَ الْفَسْخِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ.

أَمَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ، إِلَّا الْمُكَاتَبَ كِتَابَةً فَاسِدَةً، فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا الزَّوْجَةَ الْمُحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا عَلَيْهِ دُونَ نَفَقَتِهَا، كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ.

(**وَلَا تَجِبُ**) عَلَى الْأَبِ (**فِطْرَةُ وَلَدٍ**) لَهُ (**مَلَكَ قُوتَ يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتَهُ فَقَطْ**) أَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبِهِ (**وَلَوْ صَغِيرًا**)، لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ بِذَلِكَ. (**وَتَسْقُطُ عَنِ الْوَلَدِ أَيْضًا، لِإِعْسَارِهِ**).

(**وَتَجِبُ لِرَجْعِيَّةٍ، وَكَذَا بَائِنٌ حَامِلٌ**) وَلَوْ أَمَةً، كَنَفَقَتِهِمَا، بِخِلَافِ الْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا.

(**وَلَوْ أَخْدَمَ زَوْجَتَهُ**) الَّتِي تُخْدَمُ عَادَةً (**أَمَتَهَا - لَا أَجْنَبِيَّةً - وَأَنْفَقَهَا**) أَيْ: وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا، (**وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا**) كَنَفَقَتِهَا، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُؤَجَّرَةِ لِخِدْمَتِهَا، كَمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا، وَكَذَا الَّتِي صَحِبَتْهَا لِتَخْدِمَهَا بِنَفَقَتِهَا بِإِذْنِهِ؛

لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُؤَجَّرَةِ، وَبِهِ جَزَمَ فِي «الْمَجْمُوعِ»، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ: تَجِبُ فِطْرَتُهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي[1].



(فَرْعٌ) [فيمن تجب عليه الفطرة]

(**الْوُجُوبُ**) لِلْفِطْرَةِ عَلَى الْغَيْرِ (**يُلَاقِي الْمُؤَدَّى عَنْهُ، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ**) عَنْهُ (**الْمُؤَدِّي**)؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ طُهْرَةً لَهُ. وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مُكَلَّفًا، وَإِلَّا فَتَجِبُ عَلَى الْمُؤَدِّي قَطْعًا[2]، كَمَا تَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ فِيمَا إِذَا وَجَبَتْ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ.

(**فَهُوَ كَالضَّامِنِ**)؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّاهَا الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُتَحَمِّلِ أَجْزَأَهُ، وَسَقَطَتْ عَنِ الْمُتَحَمِّلِ كَمَا سَيَأْتِي، فَالْمُتَحَمِّلُ كَالضَّامِنِ لِذَلِكَ. وَقِيلَ: كَالْحَوَالَةِ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْمُتَحَمِّلِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهَا الْمُتَحَمَّلُ عَنْهُ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ.

وَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيَّ، فَإِنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ»، وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّافِعِيِّ.

---

(١) هذا الثاني اعتمده ابن حجر أيضًا في التحفة (٣/ ٣١٥)، وقال الرملي في النهاية (٣/ ١١٧): «الأوجَه حمل الأول على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه، والثاني على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء».

(٢) هذا اعتمده ابن حجر في شرح الإرشاد، كما في سم على التحفة (٣/ ٣٢٦). ورجَّح الرملي في النهاية (٣/ ١١٢) وجوبها على المؤدى عنه وإن كان غير مكلف، قال: «ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجُّه الخطاب له؛ إذ ذاك غير مستقر هنا». قال ابن قاسم على التحفة (٣/ ٣١٠): «وفيه نظر ظاهر؛ لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقًا».

وَالْأَوْجَهُ مَا فِي «الْمَجْمُوعِ» لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحُرَّةَ الْغَنِيَّةَ إِذَا أَعْسَرَ زَوْجُهَا لَا يَلْزَمُهَا فِطْرَتُهَا؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَالضَّمَانِ لَزِمَتْهَا. لَا يُقَالُ: الْكَلَامُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ، وَالزَّوْجُ حِينَئِذٍ لَمْ يَتَحَمَّلْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ لَمْ يَتَحَمَّلْ لَزِمَتْهَا قَطْعًا.

وَمَا عُلِّلَ بِهِ الْأَوَّلُ لَا يَسْتَلْزِمُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، غَايَتُهُ أَنَّهُ اغْتُفِرَ عَدَمُ الْإِذْنِ لِكَوْنِ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ قَدْ نَوَى. ثُمَّ رَأَيْتُ الْأَذْرَعِيَّ قَالَ: «مَا صَحَّحَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ» أَوْلَى»، وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ[1].

(فَتَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ) الْغَنِيَّيْنِ **(بِإِخْرَاجِ زَوْجَتِهِ وَقَرِيبِهِ)** بِاقْتِرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

(وَلَا تَسْقُطُ عَنْ سَيِّدٍ فِطْرَةُ زَوْجَةٍ مُعْسِرٍ) أَيْ: فِطْرَةُ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ بِمُعْسِرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ابْتِدَاءً.

(وَتَسْقُطُ عَنْ) زَوْجَةٍ حُرَّةٍ **(غَنِيَّةٍ تَحْتَ)** زَوْجٍ **(مُعْسِرٍ)**، لِكَمَالِ تَسْلِيمِهَا نَفْسَهَا، بِخِلَافِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ؛ لِأَنَّ لِسَيِّدِهَا أَنْ يُسَافِرَ بِهَا وَيَسْتَخْدِمَهَا، وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهَا شَيْئَانِ: الْمِلْكُ وَالزَّوْجِيَّةُ، وَالْمِلْكُ أَقْوَى.

قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْحُرَّةِ - يَعْنِي الْمَذْكُورَةَ - أَنْ تُخْرِجَ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهَا، لِلْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ، وَلِتَطْهِيرِهَا».

(وَتَسْقُطُ عَنْ وَلَدِهِ) الصَّغِيرِ **(الْغَنِيِّ بِإِخْرَاجِهِ)** لَهَا عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ

---

(١) وهذا هو المعتمد، كما في التحفة (٣/ ٣١٠)، والنهاية (٣/ ١١٢). قال ابن حجر: «وإنما أجزأ إخراج المتحمَّل عنه بغير إذن المتحمل نظرًا لكونها طهرةً له، فلا تأييد في هذا للضمان خلافًا لمن زعمه، وأما الجواب بكونه نوى ففيه نظر ظاهر؛ لأن إجزاء نيته هو محل النزاع».

لَهُ وِلَايَةً عَلَيْهِ وَيَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ، فَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّى الْأَدَاءَ عَنْهُ.

أَمَّا الْوَصِيُّ وَالْقَيِّمُ فَلَا يُخْرِجَانِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِمَا إِلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي. وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَضَيَا دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ مُتَعَيِّنٌ، بِخِلَافِ مُسْتَحِقِّي الزَّكَاةِ. قَالَهُ الْقَاضِي.

(**لَا**) عَنْ (**وَلَدٍ كَبِيرٍ**) لَهُ، فَلَا تَسْقُطُ بِإِخْرَاجِهِ عَنْهُ (**إِلَّا بِإِذْنِهِ**)، لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِتَمْلِيكِهِ، وَمَحَلُّهُ فِي الرَّشِيدِ كَمَا فِي «الْمَجْمُوعِ»، فَغَيْرُهُ كَالصَّبِيِّ. وَكَمَا تَصِحُّ نِيَّةُ السَّفِيهِ تَصِحُّ نِيَّةُ وَلِيِّهِ عَنْهُ لِنَقْصِهِ فِي الْجُمْلَةِ.

(**وَعَلَى صَاحِبِ النَّوْبَةِ**) الْوَاقِعِ فِيهَا وَقْتُ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، فِيمَا لَوْ كَانَ مَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ فِي نَفَقَةِ وَلَدَيْنِ أَوْ شَرِيكَيْنِ، أَوْ بَعْضِهِ الْحُرِّ وَمَالِكِ بَاقِيهِ، (**فِطْرَةُ وَالِدٍ وَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ أَوْ مُبَعَّضٍ**)، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُؤَنَ النَّادِرَةَ تَدْخُلُ فِي الْمُهَايَأَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

هَذَا (**إِنْ تَنَاوَبَا، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمَا**) مَعًا، (**وَتَسْقُطُ حِصَّةُ مُعْسِرٍ**) مِنْهُمَا. وَقَوْلُهُ: «إِنْ تَنَاوَبَا» إِيضَاحٌ؛ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: «صَاحِبِ النَّوْبَةِ».



(فَرْعٌ) [في فطرة العبد وزوجته]

(**فِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَى مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ**)، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهَا، أَوْ أَمَةً فَعَلَى سَيِّدِهَا، وَلَا يَتَحَمَّلُهَا الْعَبْدُ وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا فِي كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِفِطْرَةِ نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَتَحَمَّلُ عَنْ غَيْرِهِ؟ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّهَا تَلْزَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، ذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ مِنَ «الْمَجْمُوعِ» مِثْلَهُ، وَذَكَرَ فِي آخَرَ مِنْهُ كَـ«الْمِنْهَاجِ» أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهَا، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي «الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ»، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(وَ) فِطْرَةُ (**النَّاشِزَةِ عَلَيْهَا**)، لَا عَلَى الزَّوْجِ، لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا عَنْهُ.

(**وَتَلْزَمُ مَالِكَ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ**) وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ، كَالْقِنِّ.

(**وَ**) تَلْزَمُ مَالِكَ الْقِنِّ (**الْمَرْهُونِ**) وَالْجَانِي وَالْمُؤَجَّرِ، (**وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَالْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ وَالْآبِقِ وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ**) مَا لَمْ تَنْتَهِ غَيْبَتُهُ إِلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ، كَنَفَقَتِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ بَقَاءُ حَيَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إِعْتَاقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ، احْتِيَاطًا فِيهِمَا.

(**وَتُخْرَجُ**) وُجُوبًا فِطْرَةُ هَؤُلَاءِ (**فِي الْحَالِ**) أَيْ: فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ، لِمَا مَرَّ. وَفَارَقَ زَكَاةَ الْمَالِ الْغَائِبِ وَنَحْوِهِ بِأَنَّ التَّأْخِيرَ شُرِعَ فِيهِ لِلنَّمَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا.

(**وَكَذَا**) تَلْزَمُ مَعَ إِخْرَاجِهَا حَالًا (**مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ**) وَقْتَ الْوُجُوبِ، فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا.

(**وَلَا فِطْرَةَ فِي عَبْدِ بَيْتِ الْمَالِ وَ**) عَبْدِ (**الْمَسْجِدِ**)، وَإِنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ عَبْدُ الْمَسْجِدِ مِلْكًا لَهُ أَمْ وَقْفًا عَلَيْهِ. (**وَلَا**) فِي عَبْدٍ (**مَوْقُوفٍ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ**)، كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَرَجُلٍ.

(فَصْلٌ) [فيمن لا تجب عليه الفطرة]

(**لَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إِلَّا عَنْ مُسْلِمٍ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ**)، كَمَا عُلِمَ مَعَ دَلِيلِهِ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ السَّابِقِ.

(**وَتُجْزِئُ**) الْفِطْرَةُ أَيْ: إِخْرَاجُهَا عَنْهُ (**بِلَا نِيَّةٍ**)؛ إِذْ لَا صَائِرَ إِلَى أَنَّ الْمُتَحَمَّلَ عَنْهُ يَنْوِي، وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ، فَأَجْزَأَتْ بِلَا نِيَّةٍ تَغْلِيبًا لِسَدِّ الْحَاجَةِ، كَمَا فِي الْمُرْتَدِّ وَالْمُمْتَنِعِ. وَهَذَا فِي الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ، أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَفِي وُجُوبِ الْفِطْرَةِ

عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَمُونُهُ الْأَقْوَالُ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ، قَالَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ».

وَشَمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: «مُسْلِمٍ» الْقَرِيبَ وَالرَّقِيقَ وَالزَّوْجَةَ بِأَنْ تُسْلِمَ وَتَغْرُبَ الشَّمْسُ وَالزَّوْجُ مُتَخَلِّفٌ، فَتَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا كَنَفَقَتِهَا.

(وَلَا) فِطْرَةَ **(عَلَى رَقِيقٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا)**، أَمَّا غَيْرُ الْمُكَاتَبِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَفِطْرَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ وَلَا نَفَقَةُ أَقَارِبِهِ.

(وَلَا) فِطْرَةَ **(عَلَى سَيِّدِهِ)** عَنْهُ، لِنُزُولِهِ مَعَهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ، وَمَحَلُّهُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ، أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَتَجِبُ الْفِطْرَةُ فِيهَا عَلَى السَّيِّدِ كَمَا مَرَّ.

(وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ ثِيَابِهِ وَقُوتِهِ) وَثِيَابِ **(وَقُوتُ مَمُونِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ، شَيْءٌ)**، بِالْإِجْمَاعِ، وَاعْتُبِرَ الْفَضْلُ عَمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ زِيَادَةٌ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ لِعَدَمِ ضَبْطِ مَا وَرَاءَهُمَا. وَتَعْبِيرُهُ بِـ«مَمُونِهِ» يَتَنَاوَلُ الْبَهَائِمَ.

(وَكَذَا) لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْضُلْ **(عَنْ)** مَا يَحْتَاجُهُ مِنْ **(مَسْكَنٍ وَعَبْدِ خِدْمَةٍ)** يَلِيقَانِ بِهِ، كَالْكَفَّارَةِ، وَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْحَوَائِجِ الْمُهِمَّةِ كَالثَّوْبِ. فَلَوْ كَانَا نَفِيسَيْنِ يُمْكِنُ إِبْدَالُهُمَا بِلَائِقَيْنِ بِهِ وَيُخْرِجُ التَّفَاوُتَ، لَزِمَهُ ذَلِكَ، كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.

وَالْحَاجَةُ لِلْعَبْدِ إِمَّا لِمَنْصِبِهِ أَوْ ضَعْفِهِ، وَالْمُرَادُ بِهَا أَنْ يَحْتَاجَهُ لِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ خِدْمَتُهُ، لَا لِعَمَلِهِ فِي أَرْضِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ، قَالَهُ فِي «الْمَجْمُوعِ»، وَيُقَاسُ بِهِ حَاجَةُ الْمَسْكَنِ.

(لَا) عَنْ **(دَيْنٍ)** وَلَوْ لِآدَمِيٍّ، عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَاقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لَهُ أَيْضًا بِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ، وَبِأَنَّهُ

لَا يَمْنَعُ إيجَابَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيبِ، فَلَا يَمْنَعُ إيجَابَ الْفِطْرَةِ التَّابِعَةِ لَهَا.

لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ: «دَيْنُ الْآدَمِيِّ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ بِالِاتِّفَاقِ»، كَمَا أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى صَرْفِهِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ تَمْنَعُهُ، وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ «الْحَاوِي الصَّغِيرُ»، وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَنَقَلَهُ عَنِ الْأَصْحَابِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

وَيُجَابُ عَمَّا ذُكِرَ بِأَنَّ كَلَامَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ وُجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، وَبِأَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ، وَالنَّفَقَةَ ضَرُورِيَّةٌ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فِيهِمَا.

(**وَيُبَاعُ**) وُجُوبًا (**جُزْءُ عَبْدِ غَيْرِ الْخِدْمَةِ فِيهَا**) أَيْ فِي فِطْرَتِهِ، إنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُخْرِجُ مِنْهُ، كَمَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ، بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا، وَبِخِلَافِ عَبْدِ الْخِدْمَةِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ.

(**فَإِنْ لَزِمَتْ**) أَيِ: الْفِطْرَةُ (**الذِّمَّةَ، بِيعَ فِيهَا**) وُجُوبًا (**عَبْدُ الْخِدْمَةِ**) وَالْمَسْكَنُ، وَإِنْ لَمْ يُبَاعَا فِيهَا ابْتِدَاءً لِالْتِحَاقِهَا بِالدُّيُونِ.

(**وَلَوْ فَضَلَ**) مَعَهُ عَمَّا لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ (**بَعْضُ صَاعٍ، أَخْرَجَهُ**) وُجُوبًا، لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وَمُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. وَيُخَالِفُ الْكَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ، وَلِأَنَّ لَهَا بَدَلًا، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ فِيهِمَا.

(**فَإِنْ اجْتَمَعُوا**) أَيْ كُلُّ مَنْ يَمُونُهُ مَعَهُ (**بَدَأَ بِفِطْرَةِ نَفْسِهِ**) وُجُوبًا، لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ».

(**ثُمَّ زَوْجَتِهِ**)؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

(**ثُمَّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ**)؛ لِأَنَّهُ أَعْجَزُ مِمَّنْ يَأْتِي، وَنَفَقَتُهُ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ.

(**ثُمَّ الْأَبِ**) وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، (**ثُمَّ الْأُمِّ كَذَلِكَ**)، عَكْسُ مَا فِي النَّفَقَاتِ، قَالَ فِي «الْمَجْمُوعِ»: «لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَاجَةِ، وَالْأُمُّ أَحْوَجُ، وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلِلتَّطْهِيرِ وَالشَّرَفِ، وَالْأَبُ أَوْلَى بِهَذَا؛ فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ».

(**ثُمَّ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ**)، ثُمَّ الرَّقِيقِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ أَشْرَفُ مِنْهُ، وَعَلَاقَتَهُ لَازِمَةٌ بِخِلَافِ الْمِلْكِ.

(**وَإِنِ اسْتَوَى اثْنَانِ**) فِي الدَّرَجَةِ كَزَوْجَتَيْنِ وَابْنَيْنِ، (**تَخَيَّرَ**)، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُوبِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُوَزَّعْ بَيْنَهُمَا، لِنَقْصِ الْمُخْرَجِ عَنِ الْوَاجِبِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا ضَرُورَةٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَجِدْ إِلَّا بَعْضَ الْوَاجِبِ.

فَرْعٌ: قَالَ فِي «الْبَحْرِ»: «لَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَقْتَرِضَ عَلَيْهِ[1] لِنَفَقَتِهَا لَا لِفِطْرَتِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِانْقِطَاعِ النَّفَقَةِ، بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِإِخْرَاجِهَا. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَبِ الزَّمِنِ»، وَمُرَادُهُ الْعَاجِزُ.

(فَصْلٌ) [في الواجب في الفطرة]

(**وَالْوَاجِبُ فِي الْفِطْرَةِ صَاعٌ**) مِمَّا يَأْتِي، (**لِكُلِّ وَاحِدٍ**) مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ.

(**وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ**) بِالْبَغْدَادِيِّ، (**وَهِيَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ**).

---

(١) يعني بإذن الحاكم.

(**عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَزْنِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ**) كَالذُّرَةِ وَالْحِمَّصِ، (**وَالْمُعْتَبَرُ**) فِي ذَلِكَ (**الْكَيْلُ بِالصَّاعِ النَّبَوِيِّ**)[1] أَيِ: الَّذِي أَخْرَجَ بِهِ فِي عَصْرِهِ ﷺ، (**وَعِيَارُهُ**) أَيْ: وَالْحَالَةُ أَنَّ عِيَارَهُ (**مَوْجُودٌ، فَإِنْ فُقِدَ فَالْوَزْنُ تَقْرِيبٌ، وَيَحْتَاطُ الْمُخْرِجُ**)، فَإِنْ فُقِدَ أَخْرَجَ قَدْرًا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنِ الصَّاعِ. قَالَ فِي «الرَّوْضَةِ»: «وَقَالَ جَمَاعَةٌ: الصَّاعُ أَرْبَعُ حَفَنَاتٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِهِمَا».

قَالَ الْقَفَّالُ: «وَالْحِكْمَةُ فِي إِيجَابِ الصَّاعِ أَنَّ النَّاسَ يَمْتَنِعُونَ غَالِبًا مِنَ التَّكَسُّبِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَلَا يَجِدُ الْفَقِيرُ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ سُرُورٍ وَرَاحَةٍ عَقِبَ الصَّوْمِ، وَالَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنَ الصَّاعِ عِنْدَ جَعْلِهِ خُبْزًا ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ»؛ فَإِنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَيُضَافُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ الثُّلُثِ، وَيَأْتِي مِنْ ذَلِكَ مَا قُلْنَا، وَهِيَ كِفَايَةُ الْفَقِيرِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، فِي كُلِّ يَوْمٍ رِطْلَانِ.



(فَرْعٌ) [فيما يجزئ إخراجه في الفطرة]

(**كُلُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ صَالِحٌ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ، كَالْحِمَّصِ وَالْعَدَسِ، وَكَذَا الْجُبْنُ وَاللَّبَنُ بِالزُّبْدِ**) فِيهِمَا (**كَالْأَقِطِ**) بِزُبْدِهِ؛ وَذَلِكَ لِثُبُوتِ بَعْضِ الْمُعَشَّرِ وَالْأَقِطِ فِي الْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهَا، وَقِيسَ بِهِمَا الْبَاقِي.

وَالْأَقِطُ: لَبَنٌ يَابِسٌ، وَعَلَّلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إِجْزَاءَهُ بِأَنَّهُ مُقْتَاتٌ مُتَوَلِّدٌ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيُكَالُ، فَكَانَ كَالْحَبِّ[2].

---

(١) لكن يعتبر في الجُبن ونحوه مما لا يمكن كيله: وزنٌ بقدر الكيل.

(٢) وجه إجزائه أنه مقتات مدَّخر يَستند إلى أثر، فأشبه التمر. رملي. ويخرج من اللبن بأنواعه قدر يجيء منه صاع من أقط.

(**لَا مَخِيضٌ وَسَمْنٌ وَلَحْمٌ**)، فَلَا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قُوتَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا نُصَّ عَلَيْهِ، وَكَمَا لَا يُجْزِئُ فِي سَائِرِ الزَّكَوَاتِ.



(فَرْعٌ) [فيما لا يجزئ إخراجه]

(**لَا يُجْزِئُ**) حَبٌّ (**مُسَوَّسٌ**) وَفِي نُسْخَةٍ: مَغْشُوشٌ (**وَمَعِيبٌ وَدَقِيقٌ**) وَنَحْوُهَا كَسَوِيقٍ وَخُبْزٍ، لِمَا مَرَّ. وَقَوْلُهُ: «وَمَعِيبٌ» يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ.

(**وَلَا أَقِطٌ بِمِلْحٍ يَعِيبُهُ، فَإِنْ كَانَ**) الْمِلْحُ (**ظَاهِرًا**) عَلَيْهِ (**لَا يَعِيبُهُ، فَالْمِلْحُ غَيْرُ مَحْسُوبٍ فِي الْكَيْلِ**)، فَيَجِبُ بُلُوغُ خَالِصِ الْأَقِطِ صَاعًا.

(**وَيُجْزِئُ قَدِيمٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ**) طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ، وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ بِسَبَبِ قِدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْقِدَمَ لَيْسَ بِعَيْبٍ.

(**وَلَا تُجْزِئُ الْأَقْوَاتُ النَّادِرَةُ**) الَّتِي لَا زَكَاةَ فِيهَا، كَحَبِّ الْحَنْظَلِ وَالْغَاسُولِ.

(**ثُمَّ لَوْ وُجِدَتْ**) فِي بَلَدٍ مَثَلًا (**أَقْوَاتٌ، فَالْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ**)، لَا غَالِبُ قُوتِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ أَوِ الْمُؤَدِّي أَوْ بَلَدِهِ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَلِتَشَوُّفِ النُّفُوسِ إِلَيْهِ. وَمَا نُقِلَ عَنِ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قُوتُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ، حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ قُوتُهُ قُوتَ الْبَلَدِ، كَمَا هُوَ الْغَالِبُ.

وَيَخْتَلِفُ الْغَالِبُ بِاخْتِلَافِ النَّوَاحِي، فَـ«أَوْ» فِي خَبَرِ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لِبَيَانِ الْأَنْوَاعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ، كَمَا فِي آيَةِ: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾.

وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ بَلَدُ الْمُؤَدَّى عَنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، ثُمَّ يَتَحَمَّلُهَا الْمُؤَدِّي كَمَا مَرَّ.

(**وَلَهُ الْعُدُولُ عَنِ الْغَالِبِ إِلَى الْأَصْلَحِ لِلاقْتِيَاتِ**)، بَلْ هُوَ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَفَعَ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَيُخَالِفُ زَكَاةَ الْمَالِ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا جِنْسٌ أَعْلَى؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ ثَمَّ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِ الْمَالِ، فَأُمِرَ بِمُوَاسَاةِ الْمُسْتَحِقِّينَ مِمَّا وَاسَاهُ اللهُ، وَالْفِطْرَةُ زَكَاةُ الْبَدَنِ، فَوَقَعَ النَّظَرُ فِيهَا إِلَى مَا هُوَ غِذَاؤُهُ وَبِهِ قِوَامُهُ، وَالْأَعْلَى يَحْصُلُ بِهِ هَذَا الْغَرَضُ وَزِيَادَةٌ، فَأَجْزَأَ.

(**وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ أَعْلَى قِيمَةً، فَالشَّعِيرُ خَيْرٌ مِنَ التَّمْرِ، وَالتَّمْرُ خَيْرٌ مِنَ الزَّبِيبِ**)، فَالشَّعِيرُ خَيْرٌ مِنَ الزَّبِيبِ، نَظَرًا لِلاقْتِيَاتِ.

(**وَلَا يُجْزِئُ صَاعٌ مِنْ جِنْسَيْنِ**) وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ، كَأَنْ وَجَبَ التَّمْرُ فَأَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْهُ وَنِصْفًا مِنَ الْبُرِّ، لِظَاهِرِ خَبَرِ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»، كَمَا لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنْ يَكْسُوَ خَمْسَةً وَيُطْعِمَ خَمْسَةً.

(**وَلَوْ أَخْرَجَ عَنِ اثْنَيْنِ**) كَعَبْدَيْهِ أَوْ قَرِيبَيْهِ (**صَاعَيْنِ، أَحَدُهُمَا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ وَالْآخَرُ مِنْ أَعْلَى، جَازَ**)، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ لِأَحَدِ جُبْرَانَيْنِ شَاتَيْنِ، وَلِلْآخَرِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

(**وَكَذَا إِنْ مَلَكَ نِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدَيْنِ، جَازَ تَبْعِيضُ الصَّاعِ**)، لِتَعَدُّدِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ، (**لَا إِنْ مَلَكَا عَبْدًا**)، فَلَا يَجُوزُ تَبْعِيضُ الصَّاعِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ. وَيُخْرَجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ.

(**وَالْمُبَعَّضُ وَمَنْ فِي نَفَقَةِ وَلَدَيْهِ، كَالْعَبْدِ مَعَ السَّيِّدَيْنِ**)، فَلَا يَجُوزُ التَّبْعِيضُ فِي فِطْرَتِهِمَا، وَيُخْرِجُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدَيْهِمَا.

(**وَلَوْ مَلَكَا عَبْدًا وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ أَخْرَجَ الْمُوسِرُ نِصْفَ صَاعٍ**)، هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: «وَتَسْقُطُ حِصَّةُ مُعْسِرٍ».

(**فَإِنْ كَانَ لِلْبَلَدِ أَقْوَاتٌ بِلَا غَالِبٍ، أَخْرَجَ مِنْهَا مَا شَاءَ**)؛ إِذْ لَيْسَ تَعَيُّنُ الْبَعْضِ لِلْوُجُوبِ أَوْلَى مِنْ تَعَيُّنِ الْآخَرِ.

وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذِهِ وَمِنْ عَدَمِ جَوَازِ تَبْعِيضِ الْمُخْرَجِ: أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ، تَخَيَّرَ إِنْ كَانَ الْخَلِيطَانِ عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ وَجَبَ مِنْهُ[1]، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ.

(**وَالْأَعْلَى أَفْضَلُ**)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُوتُ الْبَلَدِ مُجْزِئًا، اعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِهِ بَلَدَانِ مُتَسَاوِيَانِ قُرْبًا أَخْرَجَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ.

(**وَالْمُعْتَبَرُ**) فِي غَالِبِ الْقُوتِ (**غَالِبُ قُوتِ السَّنَةِ، لَا**) غَالِبُ قُوتِ (**وَقْتِ الْوُجُوبِ**). وَيُوَضِّحُهُ قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ: «لَوِ اخْتَلَفَ الْقُوتُ بِالْأَوْقَاتِ فَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إِجْزَاءُ أَدْنَاهَا، لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، وَلِأَنَّهُ يُسَمَّى مُخْرِجًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ».



انتهى المراد من الكتاب صباح السبت الرابع من شعبان سنة إحدى وأربعين بعد الأربع مئة والألف، من هجرة من له الفضل والشرف ﷺ، وفي مدينته طَيْبة الطيِّبة.

ثم قرأته وصحَّحته في مجالس آخرها صباح الأربعاء السادس من رمضان.

---

(١) ولا يجوز له إخراج بعض الصاع من أحدهما وبعضه من الآخر، فلا يخرج قمحا مخلوطا بشعير، فلو خالف وأخرج المخلوط وجب تكميل أحدهما إذا استويا، وتكميل النوع الواجب إذا غلب أحدهما.

قائمة المحتويات

مقدمة ٣
(كِتَابُ الصِّيَامِ) ٤
[تعريف الصوم ومشروعيته وأركانه] ٤
[فصلٌ: فيما يثبت به دخول رمضان] ٥
(فَرْعٌ): [في اختلاف المطالع] ٨
(فَرْعٌ) [في رؤية الهلال نهارًا] ٩
(فَصْلٌ): [في نية الصوم] ١١
(فَرْعٌ): [في جزم النية والصوم بالظن] ١٤
(فَرْعٌ) [في نية الحائض والنفساء قبل انقطاع الدم] ١٨
[فرعٌ: في ترك النية وقلبها ورفضها] ١٩
(فَصْلٌ) [فيما يفطِّر الصائم] ٢٠
[١-٢- الجماع والاستمناء] ٢٠
[٣- استدعاء القيء] ٢١
٤- (فَرْعٌ) [فيما يصل إلى الجوف] ٢٢
(فَرْعٌ) [في إدخال شيء إلى الأذن والإحليل] ٢٤
[فرعٌ: في أمور لا تفطِّر الصائم] ٢٤
(فَرْعٌ) [في ابتلاع طرف خيطٍ، وابتلاع غبار الطريق] ٢٥
(فَرْعٌ) [في ابتلاع الريق] ٢٦
(فَرْعٌ) [في سبق ماء المضمضة والاستنشاق] ٢٧
(فَرْعٌ) [فيما يُعذر به الصائم، وفي الأكل مع الشك] ٢٨

(فَرْعٌ) [فيمن طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يجامع] ٢٩
(فَصْلٌ) [في شروط الصوم]..... ٣٢
(فَرْعٌ): [في صوم النصف الثاني من شعبان]..... ٣٦
(فَصْلٌ) [في الوِصال وفي سنن الصوم] ٣٧
[فرعٌ في صدقة التطوع] ٤٦
(فَصْلٌ) [فيما يجوِّز الفطر من الأعذار] ٤٩
(فَرْعٌ) [في وجوب القضاء على كل مفطر]..... ٥١
(فَصْلٌ) [فيمن يجب عليه الإمساك] ٥٣
(فَرْعٌ) [في بقية من يجب عليه الإمساك ومن لا يجب عليه]. ٥٤
(فَصْلٌ) [في كفارة الجماع في رمضان]..... ٥٦
(فَرْعٌ) [فيمن رأى الهلال وحده وجامع]..... ٥٩
(فَرْعٌ) [فيمن جامع ثم سافر أو مرض]..... ٦٠
(فَرْعٌ) [في صفة الكفارة]..... ٦٠
(فَصْلٌ) [في فدية الصوم]..... ٦٣
[الطريق الأول]..... ٦٣
(فَرْعٌ) [في فدية الهرم] ٦٦
(الطَّرِيقُ الثَّانِي)..... ٦٧
(فَرْعٌ) [في وجوب الفطر لإنقاذ محترم]..... ٦٨
(الطَّرِيقُ الثَّالِثُ)..... ٦٩
(بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ)..... ٧١
(فَصْلٌ) [في الأيام التي يسن صومها]..... ٧٢

(فَرْعٌ) [في صوم الدهر والأشهر]..... ٧٦
(بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)..... ٧٩
(فَصْلٌ) [فيمن تجب فطرته]..... ٨١
(فَرْعٌ) [فيمن تجب عليه الفطرة]..... ٨٢
(فَرْعٌ) [في فطرة العبد وزوجته]..... ٨٤
(فَصْلٌ) [فيمن لا تجب عليه الفطرة]..... ٨٥
(فَصْلٌ) [في الواجب في الفطرة]..... ٨٨
(فَرْعٌ) [فيما يجزئ إخراجه في الفطرة]..... ٨٩
(فَرْعٌ) [فيما لا يجزئ إخراجه]..... ٩٠
قائمة المحتويات..... ٩٣